

동 사례집은 제작당시의 법규에 근거한 회신내용으로
현 규정과는 상이할 수 있으므로 반드시 참고용으로만
활용하여야함

질의회신 사례집

(2017. 8. ~ 2017. 11.)

2017 . 12



환경부
원주지방환경청

목 차

수 질 분 야

1

1. 인 · 허가 관련 ----- 3

- 응축수가 우수관거로 유입될 시 법 위반여부 질의 ----- 5
- 이화학실험실 폐수배출시설 설치 신고 관련 질의 ----- 6
- 보일러 세관 폐수 관련 질의 ----- 7
- 보일러 세관 폐수 처리 절차 질의 ----- 8
- 특정수질유해물질 검출 관련 질의 ----- 9
- 특정수질유해물질 검출 시 환경기술인 선임 관련 질의 ----- 10
- 공동방지사설 환경기술인 선임 관련 질의 ----- 11
- 환경기술인 선임 관련 질의 ----- 12
- 환경 기술인 부재기간 시 선임 관련 질의 ----- 13
- 환경기술인 선임 관련 질의 ----- 14
- 공동방지사설 배출시설 허가 관련 질의 ----- 15
- 위탁처리폐수 자가처리 변경 관련 질의 ----- 16
- 간접냉각수 처리 관련 질의 ----- 17
- 단순 상호변경 시 변경신고 대상 여부 질의 ----- 18
- 응축수 폐수 해당 여부 질의 ----- 19

• 폐수를 폐기물로 위탁처리 가능 여부 질의 -----	20
• 폐수를 지정폐기물로 처리 가능 여부 질의 -----	21
• 위탁저장탱크를 두 가지 목적으로 사용 가능 여부 질의 -----	22
• 위탁저장탱크를 폐수, 폐기물 저장 용도로 사용 가능 여부 질의 -----	23
• 변경신고 해당 여부 질의 -----	24
• 공동방지사설 운영 관련 질의 -----	25
• 염분농도가 높을 시 희석처리 인정 가능 여부 질의 -----	27
• 공공하수처리구역에서 하수처리장으로 유입하지 않고 개별 처리 시 수질 기준 질의 -----	28
• 배출허용기준 초과에 관한 행정처분 관련 질의 -----	29
• 방류조에 고인 방류수로 행정처분 가능 여부 질의 -----	30
• 폐수 무방류 배출시설 관련 질의 -----	31
• 희석처리 해당 여부 질의 -----	32
• 희석처리 해당 여부 질의 -----	33
• 희석처리 해당 여부 질의 -----	34
• 희석처리 해당 여부 질의 -----	35
• 염도에 대한 방류기준 여부 질의 -----	36
• 방지사설 설치 면제 관련 질의 -----	37
• 폐수처리시설 연결 관로에 별개의 밸브 설치 가능 여부 질의 -----	38
• 최종방류구 해당 구역 질의 -----	39
• 무단방류 적발 가능 여부 질의 -----	40
• 특정수질유해물질이 배출시설 적용기준 농도 미만 일 때 법 위반 여부 질의 -----	42

• 농공단지 내 소재 사업장 직접 방류 시 지역구분 적용 질의	43
• 농공단지 내 자체 방지시설 처리 후 방류 시 지역구분 적용 질의	44
• 공동방지시설 유입 업체 중 1개 업체 폐수발생량 증가 시 변경허가 대상 여부 질의	45
• 동파방지용 드레인 밸브 설치 불법 여부 질의	46
• 타 회사 폭기조 폐수 반입 시 절차 질의	47
• 폐수 해당 유무 질의	48
• 폐수처리 가능 여부 질의	49
• 여과제 변경 시 변경신고 해당 여부 질의	50
• 폐수배출시설 변경허가 대상 여부 질의	51
• 위탁처리폐수 관련 법령 해석 질의	52
• 농축오니가 폐수인지 질의	53
• 특정수질유해물질 검출 시 배출시설 허가 대상 여부 질의	54
• 공공하수처리시설로 유입 하는 폐수배출시설 증설 관련 질의	55
• 별도배출허용기준 변경 가능 여부 질의	56
• 방류수 재활용 가능 여부 및 절차 질의	57
• 세정·응축시설이 폐수배출시설 해당 여부 질의	58
• 폐수배출시설 제한지역에서 이동식 세륜기 설치 관련 질의	59
• 폐수배출량 처리능력 초과하는 경우 위법 여부 질의	60
• 특정수질유해물질이 원수에서 검출 시 설치허가 대상 여부 질의	61
• 지정폐기물로 위탁처리 신고 된 폐수를 자체 폐수처리 가능 여부 질의	62
• 수용성 절삭유 법령 질의	63

• 일시적으로 많은 양의 폐수가 발생 시 위탁처리 가능 여부 질의	64
• 폐수를 일부 폐수처리장으로 유입하고 나머지는 위탁처리 가능한지 관한 질의	65
• 위탁처리조에 모아서 위탁처리 시 배출시설 설치신고 대상 여부 질의	66
• 지하수에서 오염물질 검출 시 인허가 대상 여부 질의	67
• 이화학 실험실 폐수배출시설 신고 대상 여부 질의	68
• 농산물 세척, 절단, 살균 공정폐수 처리 방법 질의	69
• 함수율 95%이상 슬러지 폐수 위탁처리 가능 여부 질의	70

2. 방지시설 운영 관련 ----- 71

• 3종사업장에서 배출허용기준 초과 시 TMS 부착대상 여부 질의	73
• 세정수 재이용 허가를 득한 사업장에서 적산유량계 설치 여부 질의	74
• 초과배출부과금 부과 시 수질오염물질 배출기간 산정 질의	75
• 복수채수를 하지 않은 시료로 행정처분 가능 여부 질의	77
• 공동방지시설 운영 시 유량계 설치 위치 질의	78
• 1일 50톤 이상 위탁처리 시 위법 여부 질의	69
• 가지배출관 설치 위반 여부 질의	70
• 재이용 시설 운영 관련 질의	82
• 공공폐수처리구역 내 폐수 자체 처리 시 수질기준 적용 항목	83
• 초과배출 부과금 납부 질의	84
• 폐수 무단 방류 적발 관련 질의	86
• 성상이 다른 폐수 위탁저장시설 보관 가능 여부 질의	88
• 변경허가 시운전 기간 중 배출 기준치 초과 시 위법 여부 질의	89

• 사업장 성질을 대표할 수 있는 시료채취 위치인지 질의	90
• 자가측정 관련 질의	91
• 측정기기 부착대상 사업장 여부 질의	92

2. 운영일지 및 서류 관련 ----- 93

• 전량 재이용하는 폐수배출시설 운영일지 서식 질의	95
• 전력계량기 거짓 기록 과태료 처분 관련 질의	96
• 물과 섞인 폐염산 위탁처리 운영일지 작성 질의	97
• 위탁처리와 자체처리 병행 시 운영일지 작성 질의	98
• 공동방지사설만 민간위탁 운영 시 운영일지 양식 또는 주체 질의	99

3. 기타 질의회신 ----- 101

• 농공단지 내 사업장의 n-h의 배출허용 기준 질의	102
• 방지사설 시공 주체에 관한 질의	103
• 별도배출허용기준을 원폐수로 고시하였을 때 배출농도 적용 질의	104
• 폐쇄의 의미	105
• 특례지역의 배출허용 기준 적용 질의	106
• 환경기술인 법정교육 관련 질의	108
• 도로공사 시 흙탕물 처리에 관한 질의	109
• 관리대행 업체에서 기술인력 교육 이수 시 관리업체 환경관리인 교육에 관한 질의	110
• 운반장비 도색에 관한 질의	111
• 폐수배출시설의 분류 중 '조류'의 의미	112

• 특정수질유해물질 배출량 조사에 관한 질의 -----	113
• 행정처분 사전통보 기간 중 동일한 사항으로 적발 시 행정처분 질의 -----	114
• 수질배출부과금을 부과 받은 사업장을 취득 시 부과금 승계 관련 질의 -----	115

대 기 분 야

117

1. 인 · 허가 관련 ----- 119

• 보일러 수관 교체에 따른 변경신고 및 배출허용기준 질의 -----	121
• 폴리테트라플루오르에틸렌이 특정수질유해물질에 포함 여부 질의 -----	122
• 온수공급 및 난방 목적의 화목보일러가 대기배출시설에 해당 여부 질의 -----	123
• 시멘트의 입자상 물질 포함 여부 질의 -----	124
• 비산먼지 사업장 방진막의 재질 및 성능 관련 질의 -----	125
• 콘크리트 파쇄 작업 시 비산먼지 억제시설 설치에 관한 질의 -----	126
• 비산먼지 억제시설(세륜시설)설치 또는 조치의 의미 -----	127
• 모래 하역 시 비산먼지 신고대상 여부 질의 -----	128
• 비산먼지 배출시설 변경신고 관련 질의 -----	129
• 비산배출시설 정기점검 관련 질의 -----	130
• 배출시설 변경신고 대상 여부 질의 -----	131
• 습식시설 해당 여부 질의 -----	132
• 대기배출시설 측정공 위치 선정 관련 질의 -----	133
• 비배출시설이 배출시설에 해당하는지에 관한 질의 -----	134
• 건설폐기물 중간처리 분쇄·파쇄시설의 분류에 관한 질의 -----	135

2. 방지시설 운영 관련 ----- 137

- 공기희석 배출 여부 질의 ----- 139
- 공기희석행위 여부 질의 ----- 140
- 배출시설(도장시설)조건에 충족하지 않았음에도 단속 대상이 될 수 있는지 여부 질의 ----- 142
- 비산먼지 운송 중 과태료 대상에 관한 질의 ----- 143
- 비산먼지 사업장 사용 중지 행정처분 범위에 관한 질의 ----- 144
- 공사지역이 둘 이상의 시군구에 걸쳐 있을 시 행정처분 대상 질의 ----- 145
- 초과배출부과금 면제에 관한 질의 ----- 146
- 비산배출의 저감을 위한 시설관리 기준에 관한 질의 ----- 147
- 배출시설 가동시간 산정 관련 질의 ----- 148
- 도금공정 휴업 시 방지시설 가동에 관한 질의 ----- 149
- 대기환경보전법 용어 해석 질의 ----- 150

폐 기 물 분 야 ----- 151

1. 인 · 허가 관련 ----- 153

- 유기성 폐수오니 위탁처리 가능 여부 질의 ----- 155
- 폐식용유, 식물성 잔재물 재활용 허가 관련 질의 ----- 156
- 폐기물 처리 인허가 해당 여부 질의 ----- 157
- 대기오염방지시설의 분진의 재활용 시 신고 해당 여부 질의 ----- 158
- 폐활성탄 처리 방법 질의 ----- 159
- 가동중단으로 인한 인허가 사항 반납 여부 질의 ----- 160

• 일반폐기물로 신고하던 폐기물이 지정폐기물일 때 벌칙 조항 질의 -----	161
• 폐전해액의 폐기물 처리 신고 관련 질의 -----	162
• 실험실 실험폐액 처리 방법 질의 -----	163
• 학교기관 실험실 지정폐기물 위탁처리 가능 여부 질의 -----	164
• 인접한 두 업체의 폐기물 운반에 관한 질의 -----	165
• 월 평균 폐기물 발생량 산정 방법 질의 -----	166
• 분진의 유해물질 함유에 관한 질의 -----	167
• 지정폐기물 보관 시 표지판 작성 관련 질의 -----	168
• 한 지역에서 2곳의 공장 운영 시 같은 보관장소에 보관 가능한지에 관한 질의 -----	169
• 폐유기용제 빈 용기 처리 방법 질의 -----	170
• 폐유 빈 용기 처리 방법 질의 -----	171
• 폐페인트 및 페래커 빈 용기 처리 방법 질의 -----	172
• 공정오니 매립 처리에 관한 질의 -----	173
• 폐기물을 바로 처리할 시 보관시설 기준에 관한 질의 -----	174
• 한 건물에 다른 업체가 있을 시 폐기물 처리계획에 관한 질의 -----	175
• 철근 가공업에서의 철근가루가 지정폐기물에 해당하는지에 관한 질의 -----	176
• 보일러 가동에 따른 폐기물 발생 시 보일러가 배출시설에 포함되는지 -----	177
• 폐기물배출자 변경신고 기준에 관한 질의 -----	178
• 그 밖의 폐기물에 관한 질의 -----	179
• 단순 상호 변경 시 변경신고에 해당하는지에 관한 질의 -----	180
• 법인 변경 시 변경신고에 관한 질의 -----	181

• 배출자 신고대상 여부 질의 -----	182
• 지정폐기물 처리시설 해당 여부 질의 -----	183
• 폐기물배출자 신고를 하지 않은 업체의 폐기물 운반 가능 여부 질의 -----	184
• 폐식용유의 지정폐기물 해당 여부 질의 -----	185
• 폐기물중간처분업 기술관리인에 관한 질의 -----	186
• 폐기물의 자연 증발로 인한 보관량 감소 시 처리 방법 질의 -----	187
• 공정오니에 알콜성분이 있을 시 처리 방법 질의 -----	188
• 폐기물 관리를 대행업체에서 대행할 시 인허가 및 올바로 주체에 관한 질의 -----	189
• 함수율 95%이상의 슬러지 폐기물 처리 가능 여부 질의 -----	190
• 그 밖의 폐기물로 변경신고 가능 여부 질의 -----	191
• 지정폐기물을 기타 폐기물로 구분할 수 있는지 -----	192
• 변경허가 대상 여부 질의 -----	193
• 폐기물 소각업체에서 방지시설 변경이 변경허가 대상인지 여부 질의 -----	194
• 사업장 폐기물 해당 여부 질의 -----	195

2. 운영관련 ----- 197

• 소각잔재물의 함수율 산정 질의 -----	199
• 폐유독물 빈 용기 세척 시 일반폐기물 처리 가능 여부 질의 -----	200
• 지정폐기물 보관 방법 및 기간에 관한 질의 -----	201
• 폐기물 혼합 보관 가능 여부 질의 -----	202
• 전량 위탁 사업장에서 폐기물 배출자의 관리감독 의무에 관한 질의 -----	203

• 폐기물 보관용기 훼손에 의한 폐기물 유출 시 처리방법 질의 -----	204
• 지정폐기물 매립시설 침출수 연계처리 시 배출허용기준 질의 -----	205
• 사업장일반폐기물 보관에 관한 질의 -----	206
• 동일한 장소에 두 가지 폐기물 혼합 가능 여부 질의 -----	207

3. 전산시스템(올바로) 및 운영일지 관련 ----- 209

• 올바로시스템이 아닌 별도 시스템으로 작성 시 작성법 질의 -----	211
• 올바로시스템 부실 입력 및 미입력 시 과태료 질의 -----	212
• 폐기물 신고 비대상 품목 관리대장 작성 관련 질의 -----	213

수질 분야 질의회신

인 · 허가 관련

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 스팀을 공급받아 사용하고 있는 스티로폼 제조 회사에서 스팀 응축수와 증발 보충분은 일부 공업용수와 혼합하여 냉각수로 전량 재이용하고 있음. 간혹 응축수 탱크가 넘쳐 우수관거로 배출 되는데 배출허용기준 이내로 나오면 우수관거로 흘러 들어가도 법에 저촉이 되지 않는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제33조제3호에 따라 폐수를 전량 재이용하는 경우에 해당하여 방지시설 설치 면제를 받은 사업장에서 폐수가 외부로 배출된 경우에는 같은 법 제35조 등에 따라 행정처분, 과태료 등이 부과 됨.

(2017.7.31, 환경부 수질관리과-2398)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 이화학실험실에서 중금속 분석을 위해 미량의 표준품 및 시약(연간사용량
납-80ml, 카드뮴-10ml)을 사용하고 사용된 표준품 및 시약은 별도 전용
저장탱크에 보관하여 위탁처리를 하는데 특정수질유해물질 신고를 해야
하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표4에 따라 이화학 시
험시설(면적 100㎡ 이상)으로서 특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수를
1일 최대 0.01㎡ 이상 배출하는 경우 폐수배출시설 설치 허가를 받거나 신
고를 하여야 함. 특정수질유해물질이 같은 법 시행규칙 별표 13의2 기준
이상으로 배출되는 폐수배출시설에서 폐수를 전량 위탁처리하는 경우에는
폐수배출시설 설치 신고 사항임.

(2017.7.31, 환경부 수질관리과-2398)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 보일러 세관을 년1회 실시 할 시 세관폐수가 허가 또는 신고 대상인지?

A. 보일러 자체는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표4에 규정된 폐수배출시설에는 해당되지 않으나 보일러 세관 폐수에 수질오염물질이 포함되어 있는 경우에는 폐수처리업체에 위탁처리 하는 등 적정하게 처리하여야 하며, 위반 시 같은 법 제15조(배출 등의 금지)에 따라 처분될 수 있음.

(2017.7.31, 환경부 수질관리과-2395)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 보일러 세관폐수 처리 시 절차는?

A. 산업시설의 제품생산에 직접 이용되는 보일러일 경우 보일러 세관폐수에 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표2에 따른 수질오염 물질이 포함되어 있을 경우 해당 사업장의 폐수배출시설 허가(신고)시 부속 시설로 같이 허가(신고)하고, 배출되는 세관폐수는 자체 수질오염방지시설로 유입처리하거나 폐수처리업체 위탁처리 하여야 함. 다만, 산업시설의 제품생산에 직접 이용되지 않는 아파트, 목욕탕 등의 난방 및 온수용으로 사용하는 보일러의 경우 폐수배출시설에 해당하지 않으나 배출되는 세관폐수에 수질오염물질, 지정폐기물 등이 포함되어 있는 경우에는 폐수처리업체에 위탁처리하는 등 적정하게 처리하여야 함. 즉, 이 경우라면 환경부나 지자체에 별도로 신고를 하지 않아도 됨.

(2017.10.31, 환경부 수질관리과-3453)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표 13의2의 기준 미만으로 특정수질유해물질이 배출 될 시 배출이 되지 않는 것으로 보아야 하는지, 일반폐수로 보아야 하는지, 특정수질유해물질이 나오나 미량으로 나오는 것으로 보아야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13의2에 따른 기준 미만으로 포함된 폐수를 배출하는 시설은 ‘특정수질유해물질·중금속이 포함 되지 아니하는 폐수를 배출하는 시설’에 해당 함.

(2017.7.14, 환경부 수질관리과-2317)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령』 별표17 사업장별 환경기술인의 자격에 관한 내용 중 5종 또는 4종 사업장에서 특정수질유해물질이 기준 미만으로 배출 된다면, 3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 하는지?

A. 특정수질유해물질 또는 중금속이 같은 법 시행규칙 별표13의2에 따른 기준 미만으로 포함된 폐수를 배출하는 제4종 또는 제5종 사업장은 같은 법 시행규칙 별표17의 종별사업장 구분의 환경기술인을 임명하여야 함.

(2017.7.14, 환경부 수질관리과-2317)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 5종 또는 4종 사업장에서 공동방지시설로 신고를 한 경우 반드시 3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 임명하여야 하는지?

A. 공동방지시설의 폐수배출량이 제4종 또는 제5종 사업장의 규모에 해당하면 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 하며, 배출시설에서 배출되는 수질오염물질 등을 공동방지시설에서 처리하게 하는 사업장은 제4종사업장·제5종사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있음.

(2017.7.14, 환경부 수질관리과-2317)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장 종수가 1종일 경우 수질환경기사 1명 이상인 환경기술인을 선임 하여야 하는데 2명 이상의 환경기술인을 선임 할 경우 2명 모두 수질환경기사 자격을 갖추어야 하는지 1명만 수질환경기사 자격을 갖추고 1명은 환경관련 업무에 종사하는 사람으로 선임하여도 되는지?

A. 제1종사업장은 수질환경기사의 자격을 갖춘 환경기술인을 1명 이상 두어야 하며, 수질환경기사의 자격이 없는 사람은 환경기술인으로 임명 될 수 없음.

(2017.10.16, 환경부 수질관리과-3237)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 환경관련법률에 따라 환경기술인으로 선임된 자의 부재기간을 몇 일 까지 인정해 주는지? 환경기술인으로 선임된 자가 출산 등 장기휴가(휴직포함, 1개월 이상) 시 다른 환경기술인으로 선임하여야 하는지?

A. 환경산업기사 이상의 자격이 있는 자를 임명하여야 하는 사업장에서 환경기술인을 바꾸어 임명하는 경우로서 자격이 있는 구직자를 찾기 어려운 경우 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 잠정적으로 30일 이내의 범위에서는 제4종사업장·제5종사업장의 환경기술인 자격에 준하는 자를 그 자격을 갖춘 자로 보아 환경기술인으로 임명할 수 있음. 또한 출산 등 장기휴가로 환경기술인이 상근근무를 하지 못할 경우에는 다른 환경기술인을 임명하여 시설이 상시 정상적으로 운영·관리 되도록 하여야 함.

(2017.10.31, 환경부 수질관리과-3453)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 특정수질유해물질이 배출되어 허가 받은 5종사업장에서 폐수는 자체 처리 후 전량 재이용하며 처리가 힘든 일부분은 전량 위탁처리하여 운영하고 있는데 환경관리인은 3종에 준하여 선임하여야 하는지 방류가 없으므로 5종에 준하는 관리인을 선임하여야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령』 별표17에 따라 특정수질유해물질이 포함된 수질오염물질을 배출하는 제4종 또는 제5종사업장은 방지시설 설치면제 대상 사업장 여부와 상관없이 제3종사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 함. 다만, 특정수질유해물질이 포함된 1일 10세제곱미터 이하의 폐수를 배출하는 사업장의 경우에는 제4종 또는 제5종사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있음.

(2017.11.3, 환경부 수질관리과-3495)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 같은 건물 내에 3개의 회사가 모두 폐수배출시설이 있고 공동방지시설이 100㎥/일 일 때 환경기술인을 각각 선임하여야 하는지? 폐수를 A사-50㎥, B사-30㎥, C사-20㎥를 배출하고 C사가 배출허용농도 이하로 배출한다고 해도 배출시설 허가를 받아야 하는지?

A. 폐수배출시설 및 방지시설 설치 사업장은 사업장별로 환경기술인을 임명하여야 하나 『기업활동 규제완화에 관한 특별조치법』 제38조에 따라 동일한 산업단지 등에서 사업을 하는 4 이하의 사업장(특정수질유해물질을 배출하지 아니하는 제2종사업장 또는 특정수질유해물질을 배출하는 제3종사업장을 하나 이상 포함하는 경우에는 3종 이하의 사업장)의 사업자가 공동으로 환경기술인을 임명할 수 있음. 또한 C사에서 배출되는 폐수가 배출허용기준 이하로 배출되는 경우 수질오염방지시설 설치면제를 받아 폐수배출시설 설치 허가를 받거나 신고 할 수 있음.

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수발생량 증가로 위탁처리를 하던 폐수처리장에서 처리장 증설을 하여 위탁처리에서 자가처리로 변경신청 할 경우 위탁처리기간 중에 발생한 폐수는 전량 위탁처리 하여야 하는지 아니면 자가처리를 하여도 되는지?

A. 폐수처리방법을 위탁처리에서 자체수질오염방지시설 유입처리(자가처리)로 변경할 경우 변경신고 이전에 배출된 폐수는 위탁처리로 하고 변경신고 이후로 배출되는 폐수는 자체수질오염방지시설로 유입처리하여야 함.

(2017.7.14, 환경부 수질관리과-2317)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 생산제품과 전혀 접촉이 없는 간접냉각수는 폐수에 해당하는지? 만약 이 간접냉각수가 폐수가 아니라면 설비를 냉각시킨 후 배출되는 고온수 상태 (약 80℃) 그대로 우수관을 통하여 방류가 가능한지?

A. 원료 및 부원료, 첨가제, 제품 등에 직접 접촉되지 않은 간접냉각수는 폐수에 해당하지 않으며, 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표 13에 따른 수질오염물질 배출허용기준 이내의 수질을 유지할 경우 별도의 처리 없이 공공수역으로 방류 할 수 있으나, 간접냉각수가 고온수 상태(약 80℃)일 경우에는 수질오염방지시설 등으로 유입하여 배출허용기준(40℃ 이하)이하로 처리한 후 방류하거나 폐수처리업자에게 위탁처리 하여야 함.

(2017.7.11, 환경부 수질관리과-2158)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 발생폐수를 위탁처리하는 배출업소로서 당사의 폐수를 수탁처리하는 업체의 단순 상호변경이 발생한 경우 폐수배출시설의 변경신고 대상인지?

A. 폐수배출시설 사업자가 폐수를 위탁하는 폐수처리업자를 변경한 경우가 아닌 폐수처리업자의 상호가 단순 변경된 경우에는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제38조제2항제4호에 따른 폐수를 위탁받는 자를 변경하는 경우에 해당하지 않으므로 폐수배출사업장에서는 폐수처리업체의 단순 상호변경을 증명할 수 있는 폐수처리업등록증사본 및 변경된 상호로 작성된 폐수 위·수탁계약서 등의 변경내용을 증명하는 서류를 사업장내에 비치하여 관련기관의 지도·점검 시 확인될 수 있도록 조치 하여야 함.

(2017.7.11, 환경부 수질관리과-2158)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 이화학시험시설 폐수배출시설 신고가 되어 있는 실험실에서 제품 내식성 평가를 위한 ‘염수분무시험기’를 설치할 예정이며 ‘염수분무기시험기’는 해당시설의 수조(70L)에 염화나트륨과 증류수를 혼합하여 염수를 제작하고 염수를 스팀으로 분사하도록 되어 있음. 스팀 배출 시 외부온도차에 의해 응축수가 소량 발생되는데 폐수배출시설에 해당되는지?

A. 응축수에 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표2에 따른 수질오염물질이 섞여 있는 물인 경우 폐수로 볼 수 있으며, 실험실이 폐수배출시설 신고가 되어 있는 경우 ‘염수분무시험기’도 기 신고된 폐수배출시설에 포함되어 별도로 설치 신고를 하지 않아도 될 것으로 판단 됨. 다만 응축수 배출량으로 인해 신고된 배출량보다 100분의 50이상 증가 하는 경우 폐수배출시설 변경신고를 하여야 함.

(2017.7.11, 환경부 수질관리과-2158)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수배출시설 사업장에서 폐수의 성상이 좋지 않아 처리할 수 없는 업체가 없어 폐기물 업체를 선정하여 처리하였으나 최근 폐수로 위탁처리가 가능하다는 업체가 생겨 폐수배출시설 허가증에 등록하려 함. 동일한 폐수를 폐기물이나 폐수로 같이 위탁처리하여도 문제가 없는지?

A. 폐수배출시설에서 발생하는 수질오염물질을 폐수처리업체 또는 지정폐기물처리업체로 같이 위탁처리가 가능할 것으로 판단되며 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제38조제2항제4호 및 같은법 시행규칙 제38조제2항제5호에 따라 폐수를 위탁받는 자 및 허가(신고)사항을 변경하는 경우에 해당되어 변경한 날부터 30일 이내에 폐수배출시설 변경신고를 하여야 함.

(2017.7.11, 환경부 수질관리과-2158)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수배출시설에서 발생하는 폐수가 지정폐기물에도 해당하는 경우 일부는 폐수로 위탁처리하고 일부는 지정폐기물로 처리가 가능한지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제42조제3호에 따라 폐수배출시설에서 발생하는 수질오염물질의 성상이 『폐기물관리법』 제2조제4호에 따른 지정폐기물에 해당될 경우 지정폐기물 처리시설을 설치·운영하는 자에게 위탁처리 할 수 있으므로 지정폐기물에 해당되는 폐수를 지정폐기물 처리업체에 위탁처리하는 경우에는 같은 법 시행규칙 제38조제2항제5호에 따른 허가증 또는 신고증명서에 적힌 허가사항이나 신고사항을 변경하는 경우에 해당하여 변경한 날부터 30일 이내에 변경신고를 하여야 하며 지정폐기물 처리계획의 확인 및 처리기준 등을 준수하여야 함.

(2017.10.23, 환경부 수질관리과-3319)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 고농도 유기폐수를 저장탱크에서 바로 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리하는 중 공공폐수처리시설의 부하 상승 및 생태독성 문제로 인하여 위탁 폐수로 처리하고자 하는데 저장탱크에서 일부를 공공폐수처리시설로 보내고 일부는 위탁처리 하고자 하는데 한 개의 탱크에서 두 가지 목적으로 사용 가능한지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제41조제2호에 따라 사업장에 있는 폐수배출시설에서 배출되는 폐수 중 다른 폐수와 성상이 달라 수질오염방지시설에 유입될 경우 적절한 처리가 어려운 폐수로서 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수에 대하여 폐수처리업자에게 위탁처리할 수 있으므로 한 개의 저장탱크에 보관된 동일한 성상의 폐수를 일부는 위탁처리하고 일부는 공공폐수처리시설로 유입처리 할 수 없음.

(2017.10.23, 환경부 수질관리과-3361)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 고농도 유기폐수를 저장탱크에서 일부를 공공폐수처리시설로 보내고 일부는 유기성 폐기물로 처리하고자 하는데 한 개의 탱크에서 폐수, 폐기물 저장 용도로 사용할 수 있는지?

A. 폐수배출시설에서 발생하는 수질오염물질 성상이 『폐기물관리법』 제2조 제4호에 따른 지정폐기물에 해당될 경우 공공폐수처리시설 유입처리가 불가 할 것으로 판단되며, 같은 법 시행규칙 제42조제3호에 따라 지정폐기물 처리시설을 설치·운영하는 자 등에게 위탁처리 할 수 있음. 사업장의 폐수 유입으로 인하여 공공폐수처리시설에서 처리가 불가할 경우 사업장 자체 수질오염방지시설의 전처리를 통해 공공폐수처리시설로 유입처리하거나 자체수질오염방지시설에서 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준 및 수질 오염물질의 배출허용기준 이하로 처리하여 방류할 수 있음.

(2017.10.23, 환경부 수질관리과-3361)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수처리시설 5종사업장($45\text{ m}^3/\text{일}$) 운영 중 폐수 발생량이 증가($55\text{ m}^3/\text{일}$) 하여 배출량이 신고 당시보다 100분의 50이상 증가하는 경우에는 해당되지 않지만 1일 폐수배출량이 50 m^3 이상 발생하여 4종사업장으로 구분 되는 데 변경신고를 해야 하는지?

A. 폐수배출량이 신고 당시보다 100분의 50이상 증가하지 않더라도 폐수배출량이 증가하여 사업장 종류가 변경(5종→4종)되는 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제38조제1항제2호에 따라 폐수배출시설의 변경신고를 하여야 함.

(2017.7.11, 환경부 수질관리과-2158)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수를 전량 위탁하는 5종사업장에서 건물동에 대표자는 동일하지만 법인 명칭과 사업자 번호가 다른 임대 사업장이 실험실을 운영 하려고 할 때 별도의 사업장으로 설치 신고 및 환경관리인 선임을 하여야 하는지 같은 건물 이므로 설치 신고만 하면 되는 것인지?

A. 사업장 명칭과 사업자등록번호가 다른 사업장이 실험실을 운영하려고 할 경우 폐수배출시설의 적용대상에 부합할 경우 폐수배출시설 설치 허가를 받거나 신고를 하여야 하고 폐수는 수질오염 방지시설 유입처리 또는 위탁 처리 등을 통해 적정 처리 또는 2개 이상의 사업장에서 같은 수질오염방지 시설에 유입처리 할 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제35조제 4항에 따라 공동방지시설을 설치·운영할 수 있으며 같은 법 시행규칙 제45 조제1항에 따라 설치명세서, 배출량예측서 등의 구비서류를 제출해야 함.

(이어서 계속)

1. 인 · 허가관련 질의회신

A. 아울러 폐수배출시설 설치 사업자는 배출시설의 정상적인 운영·관리를 위하여 자격기준에 맞는 환경기술인을 임명하여야 하며, 폐수를 공동방지시설에서 처리하게 하는 사업장은 제4종·제5종사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있으며, 공동방지시설의 경우에는 폐수배출량이 제4종 또는 제5종 사업장의 규모에 해당한다면 제3종사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 함.

(2017.8.8, 환경부 수질관리과-2509)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 생태독성 항목을 적용받지 않는 배출업체에서 발생하는 폐수를 공공폐수 처리시설로 전량 유입처리함에 있어 염분농도가 높아 생물학적 처리가 어려울 시 증빙자료를 첨부하여 희석처리를 인정 받을 수 있는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조 및 동법 시행규칙 제48조에 따른 희석처리는 배출되는 원폐수의 염분이나 폭발위험 등으로 원래 상태로는 정상적인 처리가 어려운 경우 예외적으로 인정하는 것으로서, 고농도 염분 폐수 전량을 공공폐수처리시설로 유입처리하는 경우 정상적인 생물학적 처리가 어려워 입주업체의 희석유입이 필요하다면 법에 따른 희석처리 인정사유에 해당된다고 판단 됨. 폐수의 농도 및 특성, 희석처리의 불가피성, 희석배율 및 희석량은 관할 지자체에 인정 받아야 함.

(2017.8.17, 환경부 수질관리과-2538)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 공공하수처리구역에서 폐수배출시설을 설치하여 처리시설에 유입하지 않고 직접 방류를 할 때는 방류수 수질기준을 적용하라고 되어 있는데 이 경우 BOD, COD, SS 외의 항목은 폐수배출허용기준을 적용 받는지? 공공하수처리장 용량 부족 등으로 유입이 불가하다고 하는 경우에도 방류수 수질 기준을 준수하여야 하는지?

A. 하수처리구역에서 『하수도법』 제28조에 따라 폐수를 공공하수도에 유입시키지 아니하고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설의 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용 하며 같은 법 28조에서 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 않는 하수에 대해 공공하수도 유입을 제외할 수 있다고 규정하고 있으므로 공공하수처리시설 방류수수질 기준이 규정된 항목 모두 공공하수처리시설 방류수수질기준을 적용 함.

(2017.8.30, 환경부 수질관리과-2674)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수배출시설 및 방지시설을 운영하던 사업장에서 지도·점검 시 방류수 분석결과 배출허용기준을 초과하였고, 1차 개선명령을 받았으나 개선이행완료 이후 지자체 지도·점검 시 동일한 항목이 배출허용기준을 다시 초과하였을 경우 행정처분은?

A. 특별대책지역 밖에 위치한 사업장에서 수질오염물질 배출허용기준을 초과한 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표22 제2호가목 1), 가)에 따라 1차 개선명령의 처분이 부과되며 개선명령을 받은 사업자가 이행기간 내에 이행보고를 하였으나 개선명령을 받은 원인이 되는 같은 항목에 대하여 배출허용기준을 초과한 경우에는 9)에 따른 행정처분이 부과됨.

(2017.8.30, 환경부 수질관리과-2674)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장 지도 점검 시 폐수가 방류되는 상황이 아니었으며, 단속반에서는 방류조에 고인 물을 채취하여 분석 후 배출허용기준 초과로 행정처분을 하였는데 방류되는 폐수가 아닌 방류조에서 채취한 시료의 분석결과로 행정처분을 할 수 있는지?

A. 시료 채취는 『수질오염공정시험 기준』의 시료채취에 관한 규정(ES 04130.1C)을 준수하여야 하며, 위 고시에서 폐수배출시설의 폐수 시료채취 지점은 방지시설의 최초 방류지점으로 규정하고 있음. 따라서, 폐수가 방류되지 않는 상황에서 최종방류구 전 방류조 안의 고인 물을 채취하여 분석한 결과로 행정처분을 하는 것은 적절하지 않은 것으로 판단되나, 최종적인 판단은 해당 사업장의 처리공정, 당시 상황 등을 종합적으로 고려하여 처분기관에서 결정하여야 함.

(2017.9.1, 환경부 수질관리과-2734)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수무방류배출시설의 경우 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 공정 중 전량 재이용하여 공공수역으로 폐수를 배출하지 아니할 경우 폐수배출시설 허가대상인지? 아니면 신고대상인지?

A. 폐수무방류배출시설의 설치 허가는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제33조제7항, 제8항, 제9항제3호 및 같은법 시행령 제31조제7항 및 같은법 시행규칙 제39조에 따라 구리 및 그 화합물, 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌을 포함하는 폐수를 배출하는 배출시설을 폐수배출시설 설치제한 지역에서 동 폐수가 공공수역으로 유출·누출되지 아니하도록 하는 분리집수 시설, 고체화 방지시설, 차단·저류시설을 설치할 경우에 해당함. 폐수를 전량 재이용하여 수질오염물질을 차단된 공정 밖으로 배출하지 아니하고도 적정한 처리가 가능하다고 인정되는 경우 설치 허가 또는 신고 시 수질오염 방지시설의 설치면제를 받을 수 있음.

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 고온 폐수를 방지시설로 유입하여 처리하는 공정 중 해당 배관에서 기름이 함유된 폐수와 섞여 기름 성분이 기화하여 유증기가 발생하고 이로 인해 화재, 폭발 등의 위험이 있는데 냉각수를 공급하여 고온 폐수를 온도를 낮추어 운영 하는 것이 희석처리 인지?

A. 고온의 폐수 및 다른 시설에서 배출되는 기름이 함유된 폐수가 동일한 지하 배관으로 유입되고 있어 유증기 발생으로 인한 화재, 폭발 등의 사고가 우려되어 지하배관에 냉각수를 공급하여 운영하려고 하는 경우는 수질오염물질의 화학적 처리가 어려운 경우에 해당되지 않으므로 희석처리의 인정을 받을 수 없을 것으로 판단되며, 고온의 폐수를 이송할 수 있는 별도의 배관이나 냉각장치를 설치하는 등 적정하게 처리할 수 있도록 조치하여야 함.

(2017.8.23, 환경부 수질관리과-2728)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 냉각탑에서 발생하는 물을 전처리 하여 재이용하려고 하는데 기존 폐수처리시설에 여유가 있어 신설이 아닌 기존 설비를 이용하여 전처리 후 재이용하는 경우 폐수의 희석처리에 해당되는지?

A. 냉각탑에서 배출되는 물이 공정 중 배출되지 아니하는 물 또는 공정 중 배출되는 오염되지 아니한 물에 해당할 경우 폐수처리장에 유입하여 다른 폐수와 같이 처리할 경우 폐수의 희석에 해당함. 폐수의 희석처리여부 등에 대한 판단은 폐수배출시설의 현장 상황 및 여건 등 종합적인 검토가 요구되는 사항으로 자세한 사항은 인허가 기관인 관할 지자체로 문의 바람.

(2017.8.23, 환경부 수질관리과-2728)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수를 위탁처리하는 사업장에서 공정발생 폐수를 드레인 하는 배관의 잔류슬러지 청소용 상수 투입이 희석행위에 해당하는지?

A. 폐수를 위탁처리하는 사업장에서 공정에서 발생한 폐수를 배출하는 배관 내 잔류 슬러지로 인한 가연성가스 발생 및 폭발의 위험이 있어 동 배관을 청소하기 위하여 불가피하게 깨끗한 물(상수 등)로 제거할 경우에는 고의로 수질오염도를 낮추기 위해 희석하는 경우로 볼 수 없다고 판단되나, 희석여부를 판단하는 것은 폐수배출시설의 현장 상황이나 여건 등을 고려하여 종합적으로 검토하여 판단할 사항임.

(2017.9.19, 환경부 수질관리과-2950)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 탱크를 승온시키기 위한 스팀응축수는 제품이나 원료에 접촉하지 않아 오염물질이 포함되지 않는데 스팀응축수를 우수로 배출해도 되는지? 우수로로 내보내는 상황에서 유사시를 대비하여 폐수 배관을 같이 설치할 수 있는지? 수질오염방지시설로 유입한다면 폐수희석으로 볼 수 있는지?

A. 스팀응축수에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 섞여 있지 않을 경우에는 폐수에 해당하지 않으므로 우수관로를 통해 배출할 수 있으며, 유사시 수질오염물질이 혼입될 경우를 대비한 폐수 배관 설치와 관련하여 별도로 규정된 사항이 없으나 스팀응축수에 수질오염물질이 섞여서 배출될 경우에는 수질오염방지시설 유입처리 등을 통해 적정 처리하여야 함. 또한 수질오염물질이 섞여 있지 않은 스팀응축수를 수질오염방지시설로 유입처리하는 경우에는 희석처리 금지규정 위반에 해당함.

(2017.10.23, 환경부 수질관리과-3319)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 김치를 만드는 과정에서 절임공정 후 발생하는 염분이 섞인 폐수를 방지시설에서 전량 처리 후 방류 중인데 염도에 대한 방류기준이 있는지? 방류조에 물을 희석해서 최종방류해도 위법이 아닌지?

A. 염도의 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13의 배출허용기준이 설정되어 있지 않으며 같은 법 제38조 및 시행규칙 제48조에는 폐수의 염분이나 유기물의 농도가 높아 생물화학적 처리가 어려운 경우 희석처리가 가능하다고 규정하고 있으므로 폐수의 농도 및 특성, 희석처리 불가피성, 희석배율 및 희석량 등의 자료를 관할 지자체에 제출하여 희석처리가 타당함을 인정받은 이후 희석처리가 가능함.

(2017.10.18, 환경부 수질관리과-3288)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 시행령 제33조제1항에 따라 배출 시설의 기능 및 공정 상 수질오염물질이 항상 배출허용기준 이하로 배출되는 경우 방지시설 설치가 면제 되는데 “항상”은 1년 365일을 말하는지? 설치면제를 받기 위한 서류는? 설치면제 이후라도 기존의 방지시설을 이용 가능한지?

A. 사업장에서 1년 365일 배출시설을 가동하여 지속적으로 폐수가 배출된다면 1년 365일동안 수질오염물질이 배출허용기준 이하로 배출되어야 하며, 방지시설 면제를 받기 위해 동법 제43조제1호에 따라 “가. 해당 폐수배출 시설의 기능 및 공정의 특성과 사용되는 원료·부원료의 특성에 관한 설명자료”와 “나. 항상 배출허용기준 이하로 배출되는 사실을 증명하는 객관적인 문헌이나 시험분석자료를 제출”하여야 함. 방지시설 설치 면제를 받은 경우 사업장의 필요에 따라 기존 방지시설을 이용 가능할 것으로 판단 됨.

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수처리시설로 연결하는 관로의 끝에 별개의 밸브를 설치하여 오염물질이 없는 깨끗한 물이 배출될 시 우수로로 배출하려 하는데 위법인지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표2에 따른 수질오염 물질이 포함되지 않은 물은 폐수에 해당하지 않아 별도의 처리 없이 우수로 등을 통하여 방류가 가능하나 동 폐수배출시설에서 배출되어 수질오염방지시설로 유입처리하는 폐수와 수질오염물질 배출허용기준 이하로 배출되는 폐수의 배출 배관을 설치하고, 최종방류량을 확인할 수 있는 적산유량 계도 각각 설치하여야 하며 수질오염물질이 포함되지 않는 물은 별도의 배관을 설치하여 우수로 등으로 방류되도록 조치하여야 함. 또한, 동 사항으로 인한 허가증 및 신고증명서에 적힌 허가사항이나 신고사항을 변경하는 경우에는 변경한 날부터 30일 이내에 변경신고를 하여야 함.

(2017.8.30, 환경부 수질관리과-2731)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. ① 최종침전조→②방류조→③개수로형 유량계→④배관→⑤하수관로
폐수처리설비가 위와 같을 시 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38
조제1항제2호의 최종방류구에 해당하는 설비는?

A. 위 설비의 최종방류구는 ②방류조와 ③개수로형 유량계를 모두 포함한 시설을 최종방류구로 보아야 하며 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제1조에 따른 입법취지와 목적에 따라 같은 법 제38조제1항제2호에 따른 ‘방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출하거나, 최종방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위’의 의미는 폐수배출시설 설치허가를 받거나 신고한 폐수처리시설 흐름도에 따른 정상적인 처리과정 및 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출하거나 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위로 해석하여야 함.

(2017.8.30, 환경부 수질관리과-2731)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수처리 계통도가 집수조 반응조 응집침전조 유량조정조 여과시설 방류조 최종방류구로 되어있고 폐수량이 늘어나 화학적 처리시설을 증설하여 유량 조정조에 연결토록 허가를 받은 사업장에서 여과시설을 거치지 않고 방류조에 연결되는 배관이 설치되어 적발 되었음. 공공폐수처리시설로 유입되어 여과시설을 거치지 않아도 수질기준이 초과되지 않는데 무단방류로 적발이 가능한지?

A. 화학적 침강시설에서 유량조정시설, 여과시설, 방류조를 거쳐 방류하는 것으로 허가를 받았음에도 불구하고 화학적 침강시설에서 처리된 폐수를 여과시설을 거치지 않고 방류조를 통해 방류할 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조제1항제2호에 따른 방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종방류구를 거치지 아니하고 배출한 경우에 해당함.

(이어서 계속)

1. 인 · 허가관련 질의회신

A. 또한 여과시설을 거치지 않고 방류조로 유입할 수 있는 배관을 설치한 경우에는 같은 법령에 따른 최종방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위로 볼 수 있음. 따라서 동 행위에 해당할 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금, 조업정지 10일(1차)등의 행정처분을 받을 수 있음. 아울러 방지시설을 정당한 사유없이 정상적으로 가동하지 아니하였으나 수질오염물질의 배출허용기준을 초과하지 않았을 경우에는 같은 법 제38조제1항제4호에 따른 위반행위에 해당하지 않음.

(2017.10.10, 환경부 수질관리과-3194)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 무단방류 민원으로 인한 점검 시 용수와 유출수를 검사한 결과 용수에서는 구리가 불검출 되었으나 유출수에서는 0.013mg/L 검출 됨. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제32조 “배출허용기준” 및 법 시행규칙 제35조2 “특정수질유해물질 폐수배출시설 적용기준”농도 미만으로 유출된 구리에 대하여 제15조 제1항을 위반한 것으로 볼 수 있는지?

A. 법 제15조와 관련하여 배출농도를 규정하고 있지 아니한바, 법 제32조 제1항 및 법 시행규칙 제34조 등에서 ‘수질오염물질의 배출허용기준’을 정하고 있는 점, 법 시행령 제31조 제1항 및 법 시행규칙 제35조의2에서 ‘특정수질유해물질 폐수배출시설 적용기준’을 정하고 있는 점 등을 고려했을 때 적어도 위 기준을 초과하는 경우에 법 제15조제1항의 적용이 가능할 것으로 판단 됨.

(2017.9.19, 환경부 수질관리과-2926)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 농공단지에 소재한 사업장으로 폐수종말처리장 처리용량 부족으로 직접 처리 후 방류하고 있는데 배출허용기준을 특례지역으로 적용하는지? 해당 지역구분으로 적용하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13 2 나 7) 비고 5.에서는 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용 기준을 적용한다고 규정하고 있음. 위 규정에서는 공공폐수처리시설의 처리용량 부족 등에 따른 예외를 규정하고 있지 않으므로 귀 사업장의 경우 해당 지역인 ‘가 지역’에 해당 됨.

(2017.9.19, 환경부 수질관리과-2925)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 특례지역으로 구분된 농공단지에서 발생하는 폐수를 공공폐수처리시설이 없어서 자체방지시설을 설치하여 방류하고자 할 때 적용해야 할 지역구분은?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13 2 나 7) 비고 5.에서는 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용 기준을 적용한다고 규정하고 있음. 따라서 시행규칙 별표13은 농공단지 내에 공공폐수처리시설이 있음에도 직접 방류하는 경우 해당 지역 구분에 따른다는 의미로 농공단지 내에 공공폐수처리시설이 없는 경우에는 특례지역에 해당함.

(2017.9.19, 환경부 수질관리과-2925)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 공동방지시설에 유입처리하고 있는 2개 업체 중 1개 업체의 폐수발생량이 30% 이상 변동되는 경우 폐수배출시설 변경허가 사항인지?

A. 공동방지시설에 유입처리 하더라도 특정수질 유해물질을 배출하는 1개 업체의 폐수발생량이 30% 이상 증가하는 경우 폐수배출시설 변경허가 대상에 해당 됨.

(2017.9.25, 환경부 수질관리과-2988)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 신설폐수장 시운전 시 농축미생물이 필요한 타업체에 농축미생물을 식종하는 것이 불법인지? 침전조 하단에 펌프 및 배관 동파방지용 드레인 밸브 부속 설치하는 것이 불법인지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제42조 제4호에 따르면 폐수의 성상 및 폐수에 함유된 물질의 특성상 폐수를 제품 또는 제품의 원료로 사용하거나 다른 폐수의 처리 또는 연구의 목적으로 사용하는 경우 수질오염방지시설 설치 외의 방법을 이용한 수질오염물질의 처리가 가능함에 따라 시운전에 필요한 미생물을 식종하는 목적으로 타 처리장으로 슬러지를 이송하는 것은 가능하며 침전조 하단에 펌프 및 배관 동파방지용 드레인 밸브를 설치하는 것은 유지관리를 위해서라면 가능함.

(2017.9.25, 환경부 수질관리과-2988)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수배출시설을 가진 다른 회사의 생물학적 처리시설의 폭기조 폐수를 가져와 당사의 폭기조를 정상화 하는 것이 가능한지? 행정절차를 거쳐야 한다면 어떤 절차를 이행하여야 하는지?

A. 폭기조 폐수(미생물)을 다른 폐수의 처리를 위해 사용할 경우에는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제43조제3호라목에 따라 그 사용용도·사용처 및 해당 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 농도·양 등에 관한 서류 및 처리방법을 증명할 수 있는 객관적인 자료를 구비하여 폐수배출시설의 허가·변경허가 또는 신고·변경신고를 하여야 하며 폐수를 사업장 외부에서 사용하려는 경우에는 사전에 시·도지사의 확인을 받아 외부로 반출하여야 하며, 반출일자별로 반출자, 반출폐수량 등을 기록한 기록부를 작성하여 1년간 보존하여야 함.

(2017.9.19, 환경부 수질관리과-2950)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 보일러에서 만들어진 스팀이 스팀배관에서 액화되어 나오는 물과 농축기를 돌리기 위해서 사용되는 수봉식 진공펌프에서 발생하는 물이 폐수인지?

A. 추출기계와 농축기를 돌리기 위하여 사용되는 스팀이나 수봉식 진공펌프에 사용되는 물은 제조공정에서 제품과 직접 접촉없이 추출기계와 농축기의 작동에 사용되는 것으로 판단 됨. 이 경우 각각의 기계에서 발생하는 물에 수질오염물질이 포함되어있지 않다면 폐수에 해당되지 않을 것으로 판단 됨.

(2017.9.27, 환경부 수질관리과-3028)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 실험실에서 유기용제가 실험분석기기에 사용 시 정제수와 20배 이상 희석되어 유기용제의 함량이 5% 미만으로 희석배출 될 경우 이를 폐유기용제 (폐기물)로 처리해야 하는지? 폐수로 처리가 가능한지?

A. 정제수와 20배 이상 희석된 유기용제는 폐수로서 수질오염방지시설로 유입처리할 수 있으며 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령』 제33조 제3호 및 같은 법 시행규칙 제42조제3호에 따라 폐수배출시설에서 발생되는 수질오염물질의 성상이 『폐기물관리법』 제2조제4호에 따른 지정폐기물에 해당될 경우에는 지정폐기물 처리시설을 설치·운영하는 자 등에게 위탁처리할 수 있음.

(2017.9.20, 환경부 수질관리과-2960)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 수질오염방지시설 가동 중 여과제를 활성탄에서 여과사로 변경을 하였는데 변경신고를 하여야 하는지? 공정은 변경된 것이 없고 같은 물리, 화학적 처리방법인데 활성탄에서 여과사로 변경된 것이 변경신고 건인지?

A. 수질오염방지시설의 여과제를 활성탄에서 여과사로 변경할 경우에는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제38조제1항제4호에 따른 수질오염방지시설의 폐수처리공정을 변경하는 경우에 해당하므로 변경신고를 하여야 함.

(2017.9.22, 환경부 수질관리과-2987)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 2,500톤/일로 허가 받은 시설의 폐수처리시설의 일 최대 배출량이 3,500톤/일로 늘어난 경우 폐수배출시설 변경허가 대상인지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령』 제31조 제3항 제1호에 따르면 폐수배출량이 허가 당시보다 100분의 50(특정수질유해물질이 제1항 제1호에 따른 기준 이상으로 배출되는 배출시설의 경우에는 100분의 20) 이상 또는 1일 700세제곱미터 이상 증가하는 경우 배출시설 변경허가를 받아야 함.

(2017.10.19, 환경부 수질관리과-3279)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제41조(위탁처리대상 폐수)1항의 ‘1일 50세제곱미터 미만(법 제33조제5항 및 제6항에 따라 폐수 배출시설의 설치를 제한할 수 있는 지역에서는 20세제곱미터 미만)으로 배출되는 폐수’의 1일 50세제곱미터미만으로 배출되는 폐수의 ‘배출되는’의 의미가 폐수발생량의 제한을 의미하는 것인지 폐수의 위탁량의 제한을 의미하는 것인지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제41조제1호에 따라 ‘1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수’의 의미는 1일 폐수 위탁량의 제한을 의미하는 것이 아니라 폐수배출시설에서 배출되는 1일 폐수량이 50세제곱미터 미만인 경우를 의미함.

(2017.10.10, 환경부 수질관리과-3194)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수처리 공정 이후 발생하는(탈수 전 고형물함량 4~5%)농축오니(미생물)을 처분할 시 액상폐기물인지 폐수인지?

A. 폐수처리 공정 이후 발생하는 고형물함량 농축오니(미생물)는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표2에 따른 수질오염물질이 포함된 폐수에 해당 함. 참고로 폐수처리업자의 폐수처리시설에서 폐수 처리 후 발생하는 슬러지(폐수처리오니)의 수분 함량은 85퍼센트 이하여야함.

(2017.10.13, 환경부 수질관리과-3216)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 공장에서 발생하는 폐수를 분석해 본 결과, 특정수질유해물질이 검출되었는데 배출허용기준 및 특정수질유해물질 폐수배출시설 적용기준이 없는 물질(포름알데히드)이 검출만 되어도 폐수배출시설 허가를 받아야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13의2에 따른 특정수질유해물질 폐수배출시설 적용기준이 없는 같은 법 시행규칙 별표3에 따른 특정수질유해물질·중금속이 포함되어 있을 경우에는 검출한계가 기준이 됨. 검출한계 이상으로 포름알데히드가 포함되어 있을 경우 같은 법 시행규칙 별표4에 따른 특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수를 배출하는 시설에 해당하여 설치 허가를 받아야 함.

(2017.10.13, 환경부 수질관리과-3216)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 일반산업단지 내에 위치하여 폐수배출시설 허가를 득하고 특정수질유해물질을 포함한 폐수를 1차 화학처리 후 공공하수처리시설로 전량 유입하고 있으며 배출시설 증설에 따라 변경허가(신고)를 진행하려고 하는데 “산업폐수의 공공하수처리시설 연계처리 지침”에 따라 진행의 어려움이 있음.

A. 특정수질유해물질·중금속을 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13의2에 따른 기준이상 배출하는 사업장은 공공하수처리시설로의 연계처리가 어려울 수 있으므로 사업장의 적용대상 지역 및 적용대상 사업자에 해당하지 않을 경우에는 지침에 따른 별도배출허용기준을 적용 받을 수 없으며, 같은 법 시행규칙 별표13에 따른 수질오염물질의 배출허용기준 이하로 처리하여 공공하수처리시설로 유입처리 할 수 있음.

(2017.10.16, 환경부 수질관리과-3237)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 공공폐수처리시설 운영 중 고농도 또는 난분해성 폐수가 유입되어 운영에 지장을 초래할 경우 별도배출허용기준을 “원폐수”에서 “지정농도”로 변경이 가능한지?

A. 별도배출허용기준의 대상항목 및 기준은 공공폐수처리시설의 여건에 따라 정하는 것으로 지방자치단체는 환경부장관이 별도배출허용기준을 고시한 날부터 매년 5년마다 그간 운영사항을 반영하여 적정성을 다시 검토한 후 필요하다고 판단되면 별도배출허용기준 재고시를 받아야 하므로 고농도 또는 난분해성 폐수가 유입되어 공공폐수처리시설의 운영에 지장을 초래하는 경우 기준을 일정농도로 변경하여 재고시를 받으면 됨.

(2017.10.24, 환경부 수질관리과-3336)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 금속가공제조업 공정 중 발생하는 폐수를 방지시설을 거쳐 처리한 방류수를 스크러버 세정수로 재활용 하려고 하는데 가능 여부와 절차는?

A. 수질오염방지시설을 거쳐 최종 방류된 방류수를 스크러버 세정수로 재활용하는 것과 관련하여 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』에 별도로 규정된 사항은 없으나, 방류수 사용으로 인해 스크러버의 배출오염물질에 영향을 주지 않을 경우 재활용이 가능할 것으로 판단 됨.

(2017.10.16, 환경부 수질관리과-3237)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 산업시설의 폐가스·분진, 세정·응축시설(분무량 또는 응축량이 시간당 0.01세제곱미터 이상)로 분무량은 12㎥/hr이고 폐수발생량은 0.0083㎥/일인 시설을 설치하고자 할때 분무량으로 보면 폐수배출시설에 해당이 되나 폐수발생량이 0.1㎥/일 이상에 해당되지 않는데 설치 신고 대상인지?

A. 세정·응축시설에서 특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수를 1일 최대 0.01㎥ 이상 배출하거나 특정수질유해물질·중금속이 포함되지 않은 폐수를 1일 최대 0.1㎥ 이상 배출할 경우에는 폐수배출시설에 해당하여 설치 시 허가를 받거나 신고를 하여야 함. 다만, 민원인이 제시한 폐가스·분진, 세정·응축시설의 경우 분무량으로 볼 때, 폐수량은 0.1㎥/일 이상일 수 있으니 이를 확인하기 바람.

(2017.10.16, 환경부 수질관리과-3249)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수배출시설 설치제한 지역에 이동식 세륜기를 설치하고 세륜기 물의 외부유출이 없다면 폐수배출시설에 해당 되는지? 폐수배출시설 설치제한 지역에 1일 0.1톤 이하의 물을 사용한다면 폐수배출시설 설치 대상인지?

A. 폐수배출시설 설치제한 지역에서 발생하는 폐수를 전량 재이용하여 폐수가 외부로 배출하지 않은 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령』 제33조제3호 및 같은 법 시행규칙 제42조에 따라 폐수를 전량 재이용하는 조건으로 수질오염방지시설의 설치면제를 받아 허가를 받아야 함. 특정수질유해물질·중금속이 같은 법 시행규칙 별표13의2에 따른 기준이상 포함된 폐수가 1일 최대 0.01세제곱미터 이상 배출되는 시설은 폐수배출시설 설치제한 지역에 설치를 제한하고 있음.

(2017.10.18, 환경부 수질관리과-3299)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 수질오염방지시설 처리능력이 10,000세제곱미터/일인 폐수배출시설에서 폐수배출량이 처리능력을 초과하는 경우 위법인지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』에서는 폐수배출량이 신고 및 허가 당시 방지시설의 처리능력을 초과하더라도 배출허용기준을 만족하는 경우라면 별도의 제한규정은 없으나, 폐수배출량이 신고 당시보다 100분의 50이상 증가하는 경우 같은 법 시행규칙 제38조제1항제1호에 따라 변경신고 하여야 함.

(2017.11.20, 환경부 수질관리과-3662)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 특정수질유해물질 배출업소 설치가 제한되는 지역에서 지도·점검한 결과 시료 중 원수에서 특정수질유해물질인 시안이 검출되었음. 사업자의 주장에 따르면 일정기간에 살충제 달걀 등을 폐기처분하여 원수에서 발생하였고 1회의 채수 결과로 원수에서 특정수질유해물질이 기준 이상 검출되었는데 행정처분이 가능한지? 특정수질유해물질이 원수에서는 검출되었으나 방류수 및 용수에서는 검출되지 않은 경우에도 설치허가를 받아야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제33조제1항 및 동법 시행령 제31조제1항에 따라 동법 시행규칙 제35조의2 및 별표13의2 적용기준 이상으로 배출되는 시설의 경우 설치허가를 받아야 하므로 행정처분을 요청한 것은 적절한 조치로 판단되며, 동법 제33조제1항 및 동법 시행령 제31조제1항에 따라 원폐수에서 특정수질유해물질이 적용기준 이상으로 배출되는 배출시설은 설치허가를 받아야 함.

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수처리 인허가 상에 지정폐기물로 위탁처리 명시 되어 있는데 일부 물량을 자체 폐수 처리 할 시에 문제가 되는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제38조제1항제5호에 따라 지정폐기물로 위탁처리하는 조건으로 수질오염방지시설을 설치하지 아니한 폐수배출시설에 수질오염방지시설을 설치하여 위탁처리하던 폐수의 일부를 처리하려는 경우에는 변경신고를 하여야 함.

(2017.11.3, 환경부 수질관리과-3495)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표4 나목2)의1 ‘더 이상의 재이용이 불가능하여 위탁 처리 등을 위하여 반출하는 경우는 제외한다’는 폐수배출량이 없는 것으로 보아야 한다는 것인지?

A. ‘더 이상의 재이용이 불가능하여 위탁처리 등을 위하여 반출하는 경우는 제외한다’라는 의미는 더 이상의 재이용이 불가능하여 위탁처리 등을 위하여 반출하는 경우에도 폐수가 순환 중에 그 기계나 시설의 외부로 유출되지 않는 경우에 포함하는 것으로 해석하여야 함.

(2017.11.8, 환경부 수질관리과-3558)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 음료수 공장에서 반품되는 음료수로 인하여 일시적으로 많은 양의 폐수가 발생되었을 때 폐수 위탁처리가 가능한지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제41조에 따라 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수 또는 사업장에 있는 폐수배출시설에서 배출되는 폐수 중 다른 폐수와 그 성상이 달라 수질오염방지시설에 유입될 경우 적절한 처리가 어려운 폐수로서 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수에 대하여 위탁처리 가능하므로 귀 사업장의 폐수는 폐수처리업체 위탁처리 및 일반폐기물로 위탁처리가 불가능 하며 자체 수질오염방지시설의 처리용량 등을 고려하여 적정처리 하여야 함. 아울러 반품 음료수에서 발생한 폐수배출량의 증가로 신고 당시보다 100분의 50 증가하거나 종별 사업장 종류가 변경되는 경우 변경신고 하여야 함.

(2017.11.8, 환경부 수질관리과-3558)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수처리장으로 유입처리하는 폐수를 집수조 다음 공정에 증발농축기를 설치하여 수증기는 폐수처리장으로 유입(65%)하고 응축된 나머지 폐수(35%)는 위탁처리가 가능한지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제41조에 따라 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수 또는 사업장에 있는 폐수배출시설에서 배출되는 폐수 중 다른 폐수와 그 성상이 달라 수질오염방지시설에 유입될 경우 적절한 처리가 어려운 폐수로서 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수에 대하여 위탁처리 가능하므로 수질오염방지시설에 해당하는 집수조, 증발농축기로의 유입처리 과정에서 일부 발생된 응축된 폐수의 위탁 처리는 불가능함.

(2017.11.9, 환경부 수질관리과-3560)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장에서 발생하는 폐수가 일일 최대 0.01㎥미만으로 발생되나 위탁처리조에 모아두었다가 일괄적으로 처리를 맡길 때의 양이 0.01㎥ 이상 일 때 폐수배출시설 설치신고를 하여야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표4에 따라 ‘1일 최대 폐수량’은 1일 폐수 위탁량이 아니라 연중 폐수가 가장 많이 발생하는 날을 기준으로 사업장의 모든 시설에서 배출되는 폐수를 합산하여 산정하여야 하므로 사업장에서 1일 최대 0.01세제곱미터 미만으로 발생될 경우에는 폐수배출시설에 해당하지 않으나, 배출되는 폐수는 폐수처리업체 위탁처리 등을 통해 적정 처리하여야 함.

(2017.11.9, 환경부 수질관리과-3560)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 지하수를 이용하고 있는 사업장에서 지하수에 포함된 오염물질이 검출 되었을 시 생산과정에서 발생하는 물질이 아니어도 인허가를 받아야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』상 폐수의 관리는 원폐수와 방류수에 포함된 수질오염물질 및 해당 농도 등을 기준으로 하고 있으며, 사용하는 원수에서 검출되는 물질에 대해서는 허가 또는 신고의 대상으로 규정하고 있지 않음. 따라서, 원폐수 또는 방류수에 수질오염물질이 검출된다면 신고서에 해당물질을 기재하여 신고하고, 만약 동 법 시행규칙 [별표3]의 특정수질유해물질이 별표13의2에서 정한 적용기준 이상으로 검출된다면 동법 제33조제1항 및 동법 시행령 제31조제1항에 따라 허가 대상이 됨을 알려드립니다.

(2017.11.23, 환경부 수질관리과-3694)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 총 면적이 300㎡ 이상인 이화학실험실에서 발생하는 폐수가 0.1㎥/일 이하 일 경우 폐수배출시설 신고 대상인지? 이화학실험실 이외에도 60㎡의 분석실을 따로 설치할 경우 이화학실험실 총 면적에 포함되는지?

A. 총 면적이 300㎡ 이상인 이화학실험실에서 발생하는 폐수가 0.1㎥/일 이하일 경우에는 폐수배출시설에 해당하지 않으며 분석실은 이화학실험과 관련된 곳으로 실험실 면적에 포함시켜야 함.

(2017.11.24, 환경부 수질관리과-3704)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 농산물 채소를 단순 세척, 절단, 살균 처리하는 공정에서 발생하는 폐수를 폐수처리시설에 유입하여 처리하여야 하는지?

A. 1차 농산물을 물세척만 하는 시설로서 물 사용량이 1일 5세제곱미터(공공 하수처리시설 및 개인하수처리시설에 유입하는 경우에는 1일 20세제곱미터 이상)인 경우에는 기타수질오염원에 해당하나 질의한 시설은 세척, 절단, 살균처리 등의 공정이 있는 시설은 기타수질오염원에 해당하지 않음. 따라서, 동 시설은 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 폐수배출시설의 분류 중 5)과실·채소 가공 및 저장·처리시설에 해당하며 특정수질유해물질·중금속이 같은 법 시행규칙 별표13의2에 따른 기준이상 포함된 폐수가 1일 최대 0.01㎥ 이상 배출되거나, 특정수질유해물질·중금속이 포함되지 않은 폐수가 1일 최대 0.1㎥ 이상 배출될 경우 폐수배출시설 설치 허가를 받거나 신고를 하여야 함.

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수처리과정 중 침전조에서 발생하는 함수율 95%이상의 슬러지를 폐수로 취급하여 폐수수탁처리업체에 위탁이 가능한지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제91조제2항에 따라 폐수처리업자가 수탁처리할 수 있는 폐수는 1일 50m³ 미만으로 배출되는 폐수, 사업장에 있는 배출시설에서 배출되는 폐수 중 다른 폐수와 그 성상이 달라 수질오염방지시설에 유입될 경우 적절한 처리가 어려운 폐수로 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수 등 기타 부득이한 경우에만 한정되므로 폐수처리과정 중 침전조에서 발생하는 함수율 95% 이상의 슬러지(오니)는 폐수처리업자에 위탁처리할 수 있는 폐수에 해당하지 않으며, 자체 수질오염방지시설에 유입처리하거나 『폐기물관리법』에 따른 사업장 폐기물(오니)에 해당할 경우에는 폐기물 처리업자에게 적정 위탁처리하여야 함.

(2017.11.16, 환경부 수질관리과-3644)

방지시설 운영 관련

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 수질 3종 방지시설면제 사업장으로 물리화학생물학적 처리 후 방류수가 배출허용기준치를 초과했을 경우 수질 TMS 부착 대상인지?

A. 측정기기 부착 유예대상인 3종사업장에서 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13에 따른 폐수배출시설의 배출허용기준을 초과하여 배출한 경우 같은 법 시행령 별표7에 따라 배출허용기준 초과 통보를 받은 날부터 9개월 이내에 측정기기를 부착하여야 함.

(2017.7.29, 국민신문고 민원회신)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 대기 스크러버에서 발생하는 세정수를 공정상에서의 재이용 허가를 득한 사업장에서 재이용하는 수량에 대해서도 적산유량계 등을 설치하여 그 수량을 기록하여야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표7에 따라 모든 사업장은 용수사용량(수돗물·공업용수·지하수·하천수 등 사업장에서 사용하는 모든 물)을 측정하기 위한 용수적산유량계를 부착하여야 하며, 폐수를 최종 방류구를 거치기 전에 일정한 관로를 통하여 생산공정에 전량 순환하거나 재이용하여 실질적으로 폐수가 배출되지 아니한 경우는 폐수적산유량계를 부착하지 아니할 수 있음. 따라서 생산공정에 재이용되는 세정수도 용수에 해당하므로 용수적산유량계를 부착하고 그 유량을 기록하여야 함.

(2017.7.11, 환경부 수질관리과-2158)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 폐쇄신고 이후 계속 1일 최대 20㎥를 초과하여 폐수가 발생되었음에도 폐수배출시설 설치 신고없이 미처리된 폐수를 시 오수관으로 방류하여 적발함. 배출한 폐수가 배출허용기준을 초과하였을 경우 초과배출부과금 부과 시 수질오염물질 배출기간 산정은?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제47조제1항제3호에서 초과배출부과금 산정을 위한 오염물질 배출량은 수질오염물질이 배출되기 시작한 날*부터 개선명령 등의 이행완료 예정일 또는 위반행위 중지일까지의 기간 중 배출허용기준을 초과하여 조업함으로써 배출한 수질오염물질의 양으로 규정하고 있음

* 배출되기 시작한 날을 알 수 없을 경우에는 배출허용기준을 초과하였는지를 여부를 검사하기 위한 시료채취일

(이어서 계속)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

A. 따라서 해당 사업장에서 지도·점검일(시료채취일) 이전에도 폐수배출량 및 수질오염도가 현재와 같거나 유사한 수준으로 지속적으로 처리·방류하였다는 사실을 객관적·합리적으로 증빙* 할 수 있는 경우에는 수질오염물질이 배출되기 시작한 날(폐쇄 신고 이후)을 기준으로 초과배출부과금을 산정·부과할 수 있음.

*(예시) 해당 사업장에서 같은 종류의 원료·부원료를 사용하여 제품을 생산하는 과정에서 지속적으로 일정량의 폐수가 발생되고 있으나, 수질오염방지시설 없이 원폐수를 무단 방류한 경우 등 그러나 지도·점검일(시료채취일) 이전의 방류수에 대하여 배출허용기준 적합 여부 등 수질오염도를 추정하기 곤란한 경우에는 배출허용기준을 초과하였는지 여부를 검사하기 위한 시료채취일을 기준으로 초과배출부과금을 산정·부과함이 타당할 것으로 판단됨.

(2017.8.7, 환경부 수질관리과-2457)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 폐수배출시설 점검 시 『환경오염물질배출시설 통합지도·점검규정』 제11조에 따라 시료 채취는 복수채수 하도록 명시되어 있는데 규정을 지키지 않고 1회채수 하였을 경우 수질오염물질 배출허용기준이 초과된 사업장을 초과배출부과금 부과 및 행정처분 할 수 있는지?

A. 배출허용기준 적합 여부 판정을 위하여 채취하는 시료는 시료의 성상, 유량, 유속 등의 시간에 따른 변화를 고려하여 현장 물의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 하며, 복수채취를 원칙으로 하나, 신속한 대응이 필요한 경우 등 복수채취가 불합리한 경우에는 예외로 할 수 있음.

(2017.8.7, 환경부 수질관리과-2467)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 고객사에서 운영하는 공동방지시설로 유입되는 당사의 Sump 후단에 유량계가 설치 되어 있으나 당사에서 운영하는 Sump에 유입되는 유입원은 고객사와 당사의 폐수 두 가지 임. 위와 같은 경우 유입원에 대한 유량계를 어느 회사에서 설치하여야 하는지?

A. 폐수를 공동방지시설로 유입시켜 처리하는 경우에는 사업장별로 폐수 유입구에 적산유량계를 각각 부착하여야 하므로 공동방지시설로 유입하기 위해 폐수를 집수하는 Sump에 귀 사업장과 고객사에서 배출되는 폐수가 같이 유입될 경우에는 귀사업장과 고객사에서 배출되는 폐수의 유입량을 측정할 수 있도록 Sump 유입구 쪽에 귀 사업장 배출 폐수의 적산유량계와 고객사 배출 폐수의 적산유량계를 각각 부착하여야 함.

(2017.8.7, 환경부 수질관리과-2508)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 폐수처리시설을 갖춘 사업장에서 폐수처리가 불가능한 폐수에 대하여 위탁처리가 가능하도록 신고를 득하였는데 폐수처리업체에게 폐수를 위탁 처리한 양이 50톤/일을 초과하여 위탁처리하면 위법인지?

A. 폐수배출시설에서 배출되는 폐수 중 다른 폐수와 성상이 달라 수질오염방지시설에 유입될 경우 적정한 처리가 어려운 폐수로서 1일 50m³ 미만(폐수배출시설 설치제한지역에서는 20m³ 미만)으로 배출될 경우, 동 폐수를 적정 저장시설에 일정 기간 보관하다가 폐수처리업자에게 위탁처리할 수 있으며, 1일 위탁처리량과 관련한 사항은 관련법령에서 별도로 규정하고 있지 않음.

(2017.8.7, 환경부 수질관리과-2508)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 폐수배출업소 지도 점검 시 허가증 상 폐수처리계통도에는 화학적 침강시설 폐수가 유량조정시설로 유입되는 시설에서 화학적 침강시설 방류 배관이 최종 방류구(유량계) 전단의 최종방류조로 연결되는 배관을 설치·운영하고 있어 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조 제1항 제2호(최종방류구를 거치지 않고 수질 오염 물질을 배출할 수 있는 시설 설치) 위반으로 확인서를 징구 하였으나, 사업장에서는 화학적 침강시설 방류 배관이 최종방류구(유량계) 전단 최종방류조에 연결되어 있어 법에 해당되지 아니하고 원폐수로 배출 가능한 지역이기 때문에 배관이 연결되어 있어도 방류수질에는 영향이 없다고 주장함.

『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조 제1항 제2호(최종방류구를 거치지 않고 수질 오염 물질을 배출할 수 있는 시설 설치) 위반이 맞는지?

(이어서 계속)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

- A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제1조에 따른 입법취지와 목적에 따라 수질 및 수생태계를 오염시키는 행위를 규제할 필요성이 있는 점에서 같은 법 제38조제1항제2호에 따른 ‘방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위’의 의미는 방지시설에 유입되는 수질오염물질을 폐수배출시설 설치 허가를 받거나 신고한 폐수처리시설 흐름도에 따른 정상적인 처리과정 및 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위로 해석하여야 함. 따라서 화학적 침강시설에서 유량조정시설, 여과시설, 방류시설을 거쳐 방류하는 것으로 허가를 받았음에도 불구하고 화학적 침강시설에서 처리된 폐수를 유량조정시설, 여과시설을 거치지 않고 방류시설로 유입할 수 있는 배관을 설치하고 배관을 통해 방류시설로 유입한 경우에는 ‘최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설(배관)을 설치하는 행위’에 해당할 것으로 판단 됨.

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제42조1의 폐수를 제조 공정에서 순환하여 재이용하는 시설로서 폐수의 수질오염물질을 차단된 공정 밖으로 배출하지 아니하고도 적절한 처리가 가능하다고 인정되는 경우 수질오염방지시설을 설치하지 않아도 된다고 해석가능한데, 순환하여 재이용이란 말은 어떤 뜻인지? A공정에서 나오는 폐수와 B공정에서 나오는 폐수를 혼합하여 A,B 공정에 모두 재이용할 수 있는지?

A. 재이용시설이란 폐수를 공공수역으로 방류하기 전 생산공정에 재이용하는 시설을 말하며 A,B 공정에서 배출된 각각의 폐수를 배출된 생산공정으로 각각 재이용할 수 있고, A,B 공정에서 배출된 각각의 폐수를 혼합하여 A,B 공정모두 재이용할 수 있음. 다만 재이용하는 과정 중에 수질오염물질이 공정밖으로 배출되지 않도록 적정관리 하여야 함.

(2017.9.22, 환경부 수질관리과-2987)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 산업단지 내 공공폐수처리구역에서 폐수를 자체 처리하는 경우 수질기준 적용항목은 무엇인지?

A. 공공폐수처리구역에서 폐수를 자체 처리하는 경우 해당지역의 배출허용기준 뿐만 아니라 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준 항목까지 준수하여야 함.

(2017.10.12, 환경부 수질관리과-3177)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 2종 폐수배출시설 및 수질오염방지시설을 운영하는 사업장에서 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제41조와 관련하여 배출허용기준이 초과되어 초과배출부과금을 납부하여야 하는데 초과배출부과금에 적용된 수질오염 물질 농도를 기본배출부과금 산정할 때에도 적용하여 납부하는지?

A. 기본배출부과금은 배출시설에서 배출되는 폐수 중 수질오염물질이 법 제 32조에 따른 배출허용기준 이하로 배출되나 방류수 수질기준을 초과하는 부분에 부과·징수되며, 해당 물질은 유기물질(BOD,COD)과 부유물질(SS)이 그 대상임. 또한, 초과배출부과금은 수질오염물질이 법 제32조에 따른 배출허용기준을 초과하여 배출되는 경우 부과·징수되며, 해당 물질은 유기 물질(BOD,COD)과 부유물질(SS)을 포함하여 카드뮴 및 그 화합물, 시안화합물 등 19종이 그 대상임.

(이어서 계속)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

- A. 배출되는 수질오염물질의 농도는 기본배출부과금이나 초과배출부과금 동일하게 적용되나, 기본배출부과금의 경우 BOD,COD,SS에 한하여 방류수 수질기준 초과율별 부과계수가 반영되어 징수되며, 초과배출부과금의 경우 위 19종 모두가 그 대상으로 배출허용기준 초과율별 부과계수가 반영되어 부과 됨.

(2017.10.12, 환경부 수질관리과-3192)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. [질의 1] 세정·응축시설로 폐수배출시설 허가를 득한 사업장이 세정탑의 폐수를 방지시설로 유입하지 않고 배출한 행위로 적발되었으나 배출된 폐수는 사업장 내 트렌치에 고여 있었으며, 공공수역으로 배출된 흔적은 찾을 수 없었음. 이 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조제1항제1호의 행위에 해당하는지? [질의 2] 공장부지 내 유출은 되었으나 공공수역으로는 유출되지 아니하였을 경우 같은법 시행규칙 제105조제2항제1호에 따라 “위반행위가 경미하고 이로 인한 환경오염이 발생하지 아니하였거나 미미하여 사람의 건강에 영향을 미치지 아니한 경우”로 보아 조업정지기간의 2분의1범위에서 행정처분 기간을 줄일 수 있는지?[질의3] 조업정지 처분 기간을 줄일 경우 과징금도 조업정지 일수 감경에 따라 줄어드는지?

(이어서 계속)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

A. [질의1] 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제2조제10호 “폐수배출시설”을 ‘수질오염물질을 배출하는 시설물, 기계, 기구, 그 밖의 물체로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다’고 규정하여 배출장소를 특별히 “공공수역”으로 한정하고 있지 아니한 점. 행위주체를 사업자 또는 방지시설을 운영하는 자로 한정하고 있는데 반해 수질오염물질의 배출장소를 특별히 “공공수역”으로 한정하고 있지 아니한 점. 폐수가 방지시설로 유입되지 아니하고 흘러나왔음에도 지도·점검 시 위탁처리를 한다거나 방지시설로 유입하여 처리할 것이라고 볼만한 사정이나 정황이 없었던 점으로 보아 같은 법 제38조제1항제1호에 해당하여 조업정지 처분함이 타당함. [질의 2] 행정청이 판단하여 조업정지 처분 기간을 2분의 1 범위에서 감경이 가능할 것으로 판단 됨. [질의 3] 과징금은 같은 법 시행령 제46조의2제1항 및 시행령 별표14의2에 따라 조업정지 처분기간을 감경할 경우 감경된 조업정지 처분 일수에 따라 부과함이 타당함.

(2017.11.1, 환경부 수질관리과-3448)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 알카리 처리시설에서 발생하는 폐수와 산 처리시설에서 발생하는 폐수를 ph7로 중화하여 폐수위탁처리 저장시설에 같이 보관하여 위탁할 수 있는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표14에 따라 폐수를 전량 위탁처리하는 사업장은 폐수성상이 다른 폐수를 혼합 보관하지 않도록 규정하고 있으므로, 알카리 처리시설에서 발생하는 폐수와 산 처리시설에서 발생하는 폐수는 각각의 저장시설에 구분하여 보관 후 위탁처리하여야 할 것임.

(2017.10.18, 환경부 수질관리과-3299)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 3종 사업장에서 4종 사업장으로 변경허가 받은 업체의 법적인 시운전 기간 중 4종 사업장 배출 기준치인 200톤을 하루 초과한 경우 어떠한 법적 조치가 취해지는지?

A. 3종 사업장에서 4종 사업장으로 변경허가를 받은 사업장에서 시운전 기간 중에 폐수배출량이 100분의 50(특정수질유해물질 배출시설 경우에는 100분의 30)이상 또는 1일 700세제곱미터 이상 증가하는 경우에는 변경 허가를 받아야 하며, 배출량 증가로 사업장의 종류가 3종으로 변경되는 경우에는 변경신고를 하여야 함. 변경허가를 받지 않은 경우에는 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금, 변경신고를 하지 않은 경우에는 100만원 이하의 과태료 및 조업정지 등의 처분을 받을 수 있음.

(2017.10.18, 환경부 수질관리과-3299)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 세차시설인 폐수배출시설 미신고 사업장에서 바닥 트렌치와 폐수 방류펌프 토출구에서 채수한 시료의 분석결과 부유물질이 초과하여 검출되었는데 이 경우 트렌치에서 채수한 시료를 목적시료의 성질을 대표할 수 있는 위치로 판단하여 초과 배출부과금을 부과해도 적법한지?

A. 트렌치에서 채수한 시료는 해당 사업장의 배출폐수로 대표하는 것으로 보기 어려우므로 해당 시료분석 결과에 따라 수질배출부과금을 부과하는 것은 적정하지 않은 것으로 판단 됨.

(2017.11.3, 환경부 수질관리과-3491)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 허가를 받아 운영하고 있는 폐수배출시설에서 원폐수 분석결과 새로운 특정수질유해물질이 검출 되었으며 당사의 공정 및 생산 원료 등에 사용물질이 아닌데도 검출 되었다고 해서 자가측정 관리 항목에 등록 하여 주기적으로 분석을 하여야 하는지?

A. 폐수배출시설 설치 허가를 받은 사업장에서 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13의2에 따른 폐수배출시설 적용기준 이상의 특정수질유해물질이 새로 배출 되는 경우에는 같은 법 시행규칙 제38조제1항 제3호에 따라 변경신고를 하여야 하며, 동 특정수질유해물질이 동법 시행규칙 별표13에 따른 배출허용기준 이하의 농도로 배출될 경우에는 수질오염방지시설 유입처리 없이 방류 가능하나, 원폐수 및 방류수에 대한 주기적인 자가측정을 통해 배출허용기준 준수 여부 등을 상시 확인하여야 함.

(2017.11.8, 환경부 수질관리과-3557)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 폐수를 전량 위탁하는 제5종사업장의 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조2의 측정기기 부착대상 사업장인지?

A. 폐수를 전량 위탁처리하는 제5종사업장은 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령』 별표7에 따라 수질자동측정기기, 부대시설, 적산전력계, 폐수적산유량계의 부착이 면제되므로 용수적산유량계만 부착하시기 바람.

(2017.11.16, 환경부 수질관리과-3644)

운영일지 및 서류 관련

3. 운영일지 및 서류관련 질의회신

Q. 물리적처리 후 전량재이용하는 폐수배출시설을 설치 운영하는 사업장의 운영일지 서식은?

A. ‘폐수배출시설에서 배출되는 폐수의 물리적 처리 후 전량재이용’인 경우는 폐수배출시설에서 배출되는 폐수를 수질오염방지시설 유입처리를 거쳐 다시 생산공정에 전량 재이용되는 시설에 대한 신고조건으로 판단되며 동 폐수배출시설 및 수질오염방지시설을 운영할 경우에는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제49조에 따라 같은법 시행규칙 별지18호 서식에 따른 운영일지를 매일 기록하고, 최종기록일로부터 1년간 보존하여야 함.

(2017.8.30, 환경부 수질관리과-2731)

3. 운영일지 및 서류관련 질의회신

Q. 지도점검 시 4자리의 전력계량기를 사용하는 중에 9999kWh가 넘어가면서 0000kWh로 초기화가 되었는데 이후 기록하면서 운영일지를 거짓 기록하였다는 이유로 과태료 처분을 받았는데 거짓으로 기록한 것이 아니라 기록값의 해석오류로 볼 수 없는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조 제3항은 ‘사업자 또는 방지시설을 운영하는 자는 조업을 할 때에는 환경부령으로 정하는 바에 따라 그 배출시설 및 방지시설의 운영에 관한 상황을 사실대로 기록하여 보존하여야 한다’라고 규정하고 있고 같은 법 제82조 제2항은 법 제38조 제3항을 위반한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있으므로 해당 행정청의 과태료 부과 처분이 부당하다고 판단하기는 곤란함.

(2017.9.22, 환경부 수질관리과-2974)

3. 운영일지 및 서류관련 질의회신

Q. 폐수배출시설에서 발생하는 물과 섞인 폐염산을 지정폐기물로 위탁처리하는 경우 지정폐기물과 폐수에 관한 일지를 각각 작성하여야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제35조 내지 같은 법 시행규칙 제42조제3호에 따라 공정에서 물과 염산을 섞어 사용한 후 발생하는 폐염산을 지정폐기물로 위탁처리하는 사업장으로 사료되며 이 경우 같은 법 시행규칙 별지 제20호 서식에 따라 폐수배출시설 운영일지를 작성하여야 할 것으로 판단 됨.

(2017.9.27, 환경부 수질관리과-3028)

3. 운영일지 및 서류관련 질의회신

Q. 같은 시설에서 발생하는 폐수를 위탁과 자체 처리를 병행할 경우 별도 위탁폐수 운영일지(별지 20호 서식)는 작성하여야 하는지?

A. 배출시설에서 발생하는 폐수를 전부 또는 일부를 위탁할 경우라면 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제49조 제2항에 의거 시행규칙 별표20호 서식으로 위탁폐수 운영일지를 반드시 작성하여야 함.

(2017.10.12, 환경부 수질관리과-3177)

3. 운영일지 및 서류관련 질의회신

Q. 폐수배출시설 내에 있는 공동방지시설만 민간위탁 하여 운영하는 경우 운영일지 작성 관련하여 기록관리 양식 또는 주체는?

A. 폐수배출시설 설치 사업장(발주처)는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별지 제18호서식에 따른 운영일지에 폐수배출시설의 가동시간, 용수 공급원별 사용량과 폐수배출량, 그 밖의 시설운영에 관한 중요사항 등을 매일 기록·보존(1년간)하고, 공동방지시설 운영자(위탁운영사)는 같은 법 시행규칙 별지 제18호서식에 따른 운영일지에 수질오염방지시설의 가동시간, 폐수배출량, 약품투입량, 시설관리 및 운영자, 그 밖의 시설운영에 관한 중요사항을 매일 기록·보존(1년간) 하여야 함.

(2017.10.31, 환경부 수질관리과-3453)

기타 질의회신

4. 기타 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』에 따른 배출허용기준이 있고, 폐수종말처리장으로 유입되는 농공단지에 별도배출허용기준이 고시(BOD, COD, SS, T-N, T-P)되었을 경우, 농공단지 내 사업장의 N-H의 배출허용기준은?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13의 배출허용기준을 적용하는 것이 원칙이며, 예외로 별도배출허용기준이 고시된 항목에 대해서는 해당 별도배출허용기준을 적용하면 됨.

(2017.8.7, 환경부 수질관리과-2467)

4. 기타 질의회신

Q. 폐수배출시설 설치신고 및 변경신고에 해당되어 관할 지자체에 신고 할 경우 반드시 방지사설업(수질환경전문공사업)을 득한 업체에 업무를 위탁하여 신고해야 하는지? 자체적으로도 가능한지? 사업장 자체적으로 신고(설계)가 가능할 경우 시공도 사업장 자체에서 가능한지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제35조제1항에 따라 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질이 같은 법 시행규칙 별표13에 따른 배출허용기준 이하로 배출되게 하기 위한 수질오염방지사설을 설치하도록 규정하고 있으며, 수질오염방지사설의 설계·시공과 관련한 기준이나 방법을 별도로 정하고 있지 않으므로 자체적으로 설계·시공하거나 전문업체 위탁 등을 통해 수질오염방지사설을 설치하기 바람.

(2017.8.8, 환경부 수질관리과-2509)

4. 기타 질의회신

Q. 공공폐수처리시설의 별도배출허용기준을 원폐수로 고시하였을 때 배출시설 설치신고 시 제출한 배출농도 적용은?

A. 별도배출허용기준을 원폐수로 고시한 경우 배출농도에 상관없이 폐수를 배출해도 된다는 뜻이므로 배출시설 설치신고 시 제출한 배출농도를 초과한 고농도의 폐수를 유입해도 적법한 것으로 볼 수 있음. 다만, 별도배출허용기준은 공공폐수처리시설에서 적정하게 처리할 수 있는 수준으로 지정고시해야 하고 신규처리시설의 별도배출허용기준을 고시한 날부터 5년이 지난 후 1년 이내에 그간 운영사항을 반영하여 별도배출허용기준의 적정성을 다시 검토하도록 되어 있으므로 처리장 운영상 문제가 있다면 적정수준으로 변경 고시할 필요가 있음.

(2017.8.11, 환경부 수질관리과-2506)

4. 기타 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제42조 제1항의 폐쇄란 시설의 철거나 교체를 의미하는지 아니면 해당시설에서 오염물질이 더 이상 배출하지 않는 것을 말하는 것인지?

A. ‘폐쇄명령’은 폐수배출시설 설치 신고를 한 사업장에서 적용하는 처분으로, ‘폐쇄’의 의미는 폐수배출시설의 철거나 교체를 의미하는 것이 아니라 폐수배출시설에서 수질오염물질이 더 이상 배출되지 않도록 시설의 기능을 정지하는 것으로 보아야 함.

(2017.8.23, 환경부 수질관리과-2728)

4. 기타 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제34조 관련 별표13 지역구분 적용에 대한 공통기준 중 특례지역은 “시장·군수가 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제8조에 따라 지정하는 농공단지”로 규정되어 있고 항목별 배출허용기준에는 “특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다.(‘12.1. 개정)”고 되어 있음. 그런데 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 시행 당시부터 특례지역을 적용했던 폐수배출사업장이 동법 개정으로 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우 종전대로 특례지역을 적용해야 하는지, 아니면 해당 지역 배출허용기준을 적용해야 하는지?

(이어서 계속)

4. 기타 질의회신

- A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 별표13 제2호나목 7)의 비고 5에서 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용 기준을 적용한다고 규정하고 있음. 위의 규정은 공공폐수처리시설이 설치된 농공단지 등에서 폐수의 공공폐수처리시설 유입을 유도하기 위해 도입한 것으로, 공공폐수처리시설이 설치된 농공단지에서는 위 규정을 적용하여야 하나, 공공폐수처리시설이 설치되지 않은 농공단지에서는 위 규정을 적용하지 않고 종전과 같이 특례지역을 적용함.

(2017.9.8, 환경부 수질관리과-2806)

4. 기타 질의회신

Q. 폐수처리업무 변경으로 환경기술인이 변경되었는데 변경 전 환경기술인이 최초교육 후 3년이 된 시점에서 보수교육을 수료하지 않고 변경되어 신규 환경기술인이 법정교육을 수료해야 하는지 임명이 변경된 시점에서 1년이 내 교육을 수료해도 되는지?

A. 사업장의 환경기술인이 변경되었을 경우 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙』 제93조제1항에 따라 변경된 환경기술인이 최초로 업무에 종사한 날부터 1년 이내에 최초교육을 받아야 하며, 최초 교육 후 3년마다 보수교육을 받아야 함.

(2017.9.22, 환경부 수질관리과-2987)

4. 기타 질의회신

Q. 도로공사 시 대량의 흙탕물 불법 방류에 따른 오염이 발생하는데 흙탕물에 대한 침전시설을 설치해야 하는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제15조제1항제4호에 따르면 “공공수역에 환경부령으로 정하는 기준 이상의 토사를 유출하거나 버리는 행위를 하여서는 아니된다.”라고 규정하고 있고 이를 위반 시 “1천만원 이하의 과태료를 부과한다.”라고 동법 제82조에 규정하고 있음. 다만 토사 유출 등의 기준에 대하여는 동법 시행규칙 제26조의2제1항제2호에서 “토사 유입 후의 부유물질 농도에서 토사 유입 전의 부유물질 농도를 뺀 값이 리터당 100밀리그램 이상이 되게 하는 토사량”으로 규정하고 있음.

(2017.9.26, 환경부 수질관리과-3006)

4. 기타 질의회신

Q. 수질오염방지시설 관리대행을 하고 있는 업체에서 모든 환경관리인이 교육을 수료하여야 하는지? 관리대행기관 지정서에 등록된 기술인력이 교육을 수료하면 관리업체의 환경관리인은 교육을 받지 않아도 되는지?

A. 수질환경관리대행기관에서 관리업체의 환경기술인 업무를 위탁받은 경우 수질환경관리대행기관의 기술인력이 관리업체의 환경기술인 자격으로 환경기술인 법정교육을 받을 수 있음. 관리업체의 환경기술인 법정교육을 수질환경관리대행기관의 기술인력이 받은 경우 관리업체 환경기술인 법정교육을 수료한 것으로 볼 수 있음.

(2017.11.7, 환경부 수질관리과-3521)

4. 기타 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제62조제2항제5호 별표20 마.운반장비 4항) 상기의 준수사항 규정을 충족 후, 여유허간 등에 광고물을 부착하였으면 동법을 위반 하였다고 할 수 있는지?

A. 폐수처리업자가 폐수처리업에 등록한 운반장비에 동 폐수처리업과 관련된 광고물이 아닌 타 사업장의 영업을 위한 광고물 등을 부착한 경우에는 폐수처리업 등록기준을 위반한 것으로 볼 수 있음.

(2017.9.25, 환경부 수질관리과-3076)

4. 기타 질의회신

Q. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 시행규칙 별표4의 2. 폐수배출시설의 분류에서 4)도축, 육류 수산물 가공 및 저장처리시설 분류번호 101호 내용 중 “식용 또는 비식용의 짐승고기 분말 등을 생산하는 시설로서 가축, 가금, 조류, 고래 및 수렵물 등의 도축시설을 포함한다.”라고 되어있는데 ‘조류’는 무엇을 뜻하는 것인지?

A. ‘조류’는 새를 의미하는 것으로 집에서 사육하는 새를 지칭하는 ‘가금’과는 구분하여 야생에 서식하는 꿩 등을 뜻함.

(2017.10.13, 환경부 수질관리과-3217)

4. 기타 질의회신

Q. 신설되는 『물환경 보전법』 제46조의2 ‘특정수질유해물질 배출량조사’ 대상 사업장에 해당될 경우, 『화학물질 관리법』에 따른 ‘화학물질 배출량 조사’를 제출하고 있다면 배출량 조사 대상 사업장에서 제외 되는지?

A. 특정수질유해물질 배출량 조사 제도는 폐수배출시설의 특정수질오염물질 발생 및 배출량을 파악 위한 제도로 화학물질관리법에 따른 화학물질 배출량 조사를 하고 있는 경우라도 배출량 조사 대상 사업장에 해당 됨.

(2017.10.19, 환경부 수질관리과-3279)

4. 기타 질의회신

Q. 폐수배출업소가 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제38조제1항제1호에 해당하는 행위(배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출)를 하여 조업정지 10일의 1차 행정처분을 하기 위해 행정처분 사전통보 기간 중 해당업체에서 동일한 사항으로 적발되었을 경우 동일한 행위를 2회 한 것으로 보아 2차 행정처분을 할 수 있는지?

A. 해당 사업장에서 1차 위반 후 추가 위반행위를 하였으므로 2차 위반에 해당되어 2차 위반에 따른 추가 행정처분을 하는 것이 타당 같은 법 시행규칙 별표22 1. 가.에 따라 처분기준이 모두 조업정지인 경우에는 처분기간이 긴 처분기간에 따르되, 각 처분기준을 합산한 기준을 넘지 아니하는 범위내에서 처분기간이 긴 처분기준의 2분의 1범위에서 가중할 수 있다고 규정되어 있으므로 3개월에서 3개월+10일 범위내에서 행정처분이 가능함.

(2017.11.1, 환경부 수질관리과-3447)

4. 기타 질의회신

Q. 수질배출부과금을 부과받은 폐수처리업 사업장을 경매로 취득하였을 시
“동 폐수처리시설물을 전부 폐쇄하고 새로운 업종으로 전환하여 새로운 시
설을 설치하고 신규 배출시설 허가를 받은 경우에는 전 사업자에 부과한 배
출부과금은 승계하지 않는다”라는 답변을 받았는데 “새로운 시설”의 정의
는? 폐기된 시설물을 고쳐서 다른 업종의 용도로 재활용할 경우에는 새로운
시설물로 인정되는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 제36조제2항은 경매 등의 절차에
따라 배출시설 및 방지시설을 인수한 자는 동법에 따른 종전 사업자의 권
리·의무를 승계한다고 규정하고 있으므로 기존 폐기된 시설물을 고쳐서 사
용하는 경우는 기존 사업자의 시설에 해당하므로 새로운 시설로 보기는 어
렵다고 판단됨.

(2017.11.23, 환경부 수질관리과-3692)

대기 분야 질의회신

인 · 허가 관련

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 2015년 이전 방지시설 설치면제로 보일러 수관이 노후화되어 교체하는 경우, 변경신고 및 새로운 배출허용기준을 적용 받아야 하는지?

A. 『대기환경보전법 시행규칙』 제27조에 따른 배출시설 교체와 관련된 보일러의 교체는 해당 보일러 시설의 전체교체, 연료변경에 따라 보일러의 버너가 교체되는 경우 등이 해당되며, 수관 교체 등 보일러의 부품의 일부를 변경하는 것은 보일러의 교체에 해당되지 않으므로 기존 보일러의 배출허용기준을 적용 받게 됨.

(2017.7.29, 국민신문고 민원회신)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 주방기물을 성형 후 코팅하여 생산하는 식품가공기기 및 금속주방용기 제조업 사업장에서 폴리테트라플루오르에틸렌(9002-84-0)이 특정대기유해물질인 불소화물에 포함이 되는지?

A. 폴리테트라플루오르에틸렌(9002-84-0)은 특정대기유해물질에 해당되지 않으나 해당물질이 사용되는 곳에 따라(가열이나 고온사용 등) 불소화물이 발생 될 수 있음.

(2017.7.14, 환경부 대기관리과-2317)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 2015.1.1부터 ”목재를 연료로 사용하는 용적이 30세제곱미터 이상인 욕장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설”이 대기오염물질배출시설에 포함되는 데 숯가마 사업장의 탈의실에 온수 공급, 난방을 목적으로 설치되어 있는 화목보일러가 대기배출시설에 해당되는지?

A. 욕장업의 숯가마·찜질방 및 부대시설이 설치된 사업장으로서 화목보일러, 욕장업의 숯가마·찜질방 및 부대시설의 규모를 합산하여 목재를 연료로 사용하는 용적이 30세제곱미터 이상인 경우 화목보일러를 포함한 욕장업의 숯가마·찜질방 및 부대시설은 모두 배출시설에 해당되며 화목보일러 단독시설로 규모가 시간당 증발량 0.5톤 이상이거나 시간당 열량이 309,500킬로칼로리 이상인 경우 배출시설에 해당 됨.

(2017.8.30, 환경부 대기관리과-1330)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 시멘트는 입자가 가늘어 미세한 바람에도 흩날리는데 시멘트가 『대기환경보전법』 별표1 대기오염물질 1. 입자상물질에 포함되는지?

A. “대기오염물질”이란 대기 중에 존재하는 물질 중 『대기환경보전법』 제7조에 따른 심사·평가 결과 대기오염의 원인으로 인정된 가스·입자상물질로서 구체적으로는 같은 법 시행규칙 별표 1에서 64종의 물질을 규정하고 있으며 여기서 ‘입자상물질’이란 기계적 처리 등에 의해 발생하는 미세한 물질을 말하고 있음. 따라서, 시멘트 및 그 제품 제조시설 등의 제조공정 중 파쇄 등에 의하여 대기오염물질인 입자상 물질이 발생할 수 있음.

(2017.8.9, 환경부 대기관리과-1194)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 비산먼지가 발생하는 작업 시 설치하여야 하는 방진막 등의 재질 및 성능에 관하여 명시된 기준이 있는지?

A. 『대기환경보전법』 제58조제4항 별표14에 따라 공사장에서는 먼지가 공사장 밖으로 흩날리지 아니하도록 방진막 등을 설치하도록 하고 있으나, 그 재질 등에 대해서는 별도로 규정하지 않고 있음. 다만, 먼지가 공사장 밖으로 흩날리지 않도록 하는 설치목적에 적합한 재질을 구비하여야 할 것으로 판단 됨.

(2017.8.14, 환경부 대기관리과-1201)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 공사 사업장에서 공사를 위해 콘크리트를 깨는 작업 시 발생하는 먼지에 대하여 배출공정 11. 그 밖에 공정에 적용하여 당시 방진막 등 비산먼지발생억제시설을 설치하거나 물을 뿌려야 함에도 불구하고 조치하지 않았으므로 『대기환경보전법』 제43조제1항 위법사항으로 적용할 수 있는지?

A. 비산먼지 발생사업장은 『대기환경보전법 시행규칙』 별표14에 따라 비산먼지 발생 억제를 위한 시설 및 필요한 조치에 관한 기준을 준수하여야 하나 별표 14 제11호 가목은 건축물축조공사장에 적용되는 규정으로, 토목공사 사업장에 이를 적용하기 어려울 것으로 판단됨. 아울러, 콘크리트 파쇄 작업 시 야적, 실기 등의 배출공정이 있는 경우에는 방진망 설치, 살수 등 비산먼지 발생 억제를 위한 적절한 조치가 필요할 것으로 보임.

(2017.8.16, 환경부 대기관리과-1214)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『대기환경보전법 시행규칙』 별표14의 3호 수송 중 비산먼지 억제를 위한 자동식 세륜시설 또는 수조를 이용한 세륜시설의 설치 등에서 위의 예시 외 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치의 의미는?

A. 수송 공정에서 세륜시설 등 설치 이상의 효과를 가지는 시설이란 비산먼지 억제를 위해 차바퀴에 묻은 흙 등을 제거하는 효과를 가진 시설로서 그 효과가 지속되는 경우를 의미할 것이며, 그 확인에 있어서는 관할 지자체의 현장검증 및 이에 따른 판단을 받아야 함.

(2017.8.24, 환경부 대기관리과-1281)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 항구 내에서 모래 하역 시 비산먼지 발생사업 신고대상인지? 모래 하역 후 수송 시 『대기환경보전법 시행규칙』 별표13에 따른 해당 사업대상 종류는?

A. 『대기환경보전법 시행규칙』 제58조제1항은 비산먼지 발생사업 중 토사의 운송업은 비산먼지 발생사업 신고서 제출대상에서 제외하고 있으나 같은법 시행규칙 별표13 제6호 비산먼지 발생사업에 해당되므로 같은법 시행규칙 별표14의 제2호(실키 및 내리기), 제3호(수송), 제4호(이송)등 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치를 하여야 함.

(2017.9.20, 환경부 대기관리과-1566)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 비산먼지배출시설이 추가 증설로 인한 변경신고 시 설치·운영 30일 이전에 변경신고를 하는 것으로 알고 있는데 설치일 기준으로 변경신고를 하는 것인지 운영일을 기준으로 변경신고를 하는 것인지?

A. 『대기환경보전법 시행규칙』 제51조의2제4항에 따라 비산배출시설을 증설하는 경우에는 설치 전에 비산배출시설 설치·운영 변경신고서를 작성하여 관할 환경청장에게 제출하여야 함.

(2017.9.20, 환경부 대기관리과-1576)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 비산배출시설 설치·운영 신고서에 최초 신고일이 2016년 8월로 기재되어 있다면, 최초 정기점검을 2019년 8월까지 받으면 되는 것인지?

A. 비산배출시설의 정기점검은 『대기환경보전법』 제38조의2제4항, 동법 시행규칙 제51조의3제3항에 따라 점검내용, 주기, 방법 등을 준수하여야 하므로 최초정기점검은 동법 시행규칙 별지 제20호의3서식 하단의 신고증명일 기준으로 3년 이내에 받으면 됨(예: 신고증명서 상 2016.8.30.인 경우, 2019.8.29 까지 점검기한)

(2017.10.30, 환경부 대기관리과-1962)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『대기환경보전법 시행규칙』 시행규칙 별표3 비고1에 따라 연속된 공정 작업을 통하여 밀폐된 상태의 배출시설 중 최종시설의 설치허가를 득하고 사용하던 중 전단에 연속공정 배출시설을 추가할 경우 변경허가를 득하고 사용하여야 하는지?

A. 설치허가를 받은 사업장으로서 배출시설 규모의 합계나 누계의 50%이상 (특정대기유해물질 배출시설의 경우 30% 이상)증설하는 경우 변경허가를 받아야 하며 같은 배출구에 내에서 허가(신고)된 동종 배출시설의 10%이상 증설·교체 등으로 인해 변경되는 경우 변경신고를 하여야 하며, 10% 미만의 증설·교체인 경우로서 대기오염물질량이 방지시설의 처리용량을 초과하는 경우에도 변경신고를 하여야 함.

(2017.9.7, 환경부 대기관리과-1441)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물재활용업체의 재활용 공정 중 분쇄시설(1차 50HP, 2차 50HP)원료 투입구 상부에 분사노즐을 설치하여 습식시설(수분함량 15% 이상)로 운영하고 있어 먼지발생은 없는데 『대기환경보전법 시행규칙』 별표 3의 대기오염물질이 배출되지 않는 습식시설로 볼 수 있는지?

A. 습식시설로서 대기오염물질이 전혀 배출되지 않는 시설은 대기오염물질배출시설에서 제외되오니 습식시설이면서 대기오염물질이 전혀 발생하지 않는다는 객관적인 증빙 자료를 구비하여 관할 인허가 기관과 협의하기 바람.

(2017.9.7, 환경부 대기관리과-1441)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 대기배출시설의 측정공의 위치를 선정할 때 수직굴뚝 하부 끝단의 기준점을 바닥으로 하여야 하는지. 수직굴뚝 중간에 연결된 송풍기 덕트 연결지점 상부로 하여야 하는지?

A. 대기오염공정시험기준(환경부고시 제2016-211호)ES 01114에 따라 수직 굴뚝 하부의 끝단이 아닌 송풍기 덕트가 연결된 지점으로부터 위를 향하여 그곳의 굴뚝 내경을 8배 이상이 되고 상부 끝단으로부터 아래를 향하여 그곳의 굴뚝 내경의 2배 이상이 되는 시점에 측정공 위치를 선정하여야 함. 다만, 위의 기준에 적합한 측정공 설치가 곤란하거나 측정 작업의 불편, 측정자의 안전성 등이 문제가 될 때에는 송풍기 덕트가 연결된 지점으로 부터 위를 향하여 그곳의 굴뚝 내경을 2배 이상이 되고 상부 끝단을부터 아래를 향하여 그곳의 굴뚝내경의 1/2배 이상이 되는 지점에 측정공 위치를 선정할 수 있음.

(2017.9.10, 국민신문고 홈페이지 민원회신)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 대기배출시설 설치신고서 상에 시설의 운영 및 오염물질 처리방법, 투입 원료, 공정 등이 포함되어 있으면 설치신고서상 기재한 내용이 배출시설을 허가(신고)를 득한 것인지? 비배출시설을 배출시설 설치신고서 및 신고증명서상 등재하여 관리하는 경우 비배출시설도 배출시설로 허가를 득한 것인지?

A. 배출시설 또는 방지시설의 기능 등에 연계되어 있는 비배출시설의 경우에는 배출시설 설치허가(신고) 관련 서류에 포함되어 검토를 받고 있으나, 비배출시설이 설치허가(신고) 관련 서류에 포함되어 있다하여 배출시설에 해당되는 것은 아님.

(2017.10.09, 환경부 대기관리과-1722)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 건설폐기물 중간처리업의 분쇄·파쇄시설이 『대기환경보전법 시행규칙』 별표3 제2호나목21)폐수·폐기물 처리시설의 분쇄시설 및 파쇄시설 또는 26)입자상물질 및 가스상물질 발생시설의 분쇄시설에 해당되는지 여부

A. 『대기환경보전법 시행규칙』 별표3 제2호나목비고4에 따라 나목의 배출 시설 분류표 1)~25)의 분류에 해당하지 않는 배출시설은 26)입자상물질 및 가스상물질 발생시설 또는 27)기타시설의 배출시설로 분류하여야 함. 폐기물 처리시설이란 폐기물을 소각, 기계적·화학적·생물학적 처리 또는 매립을 통해 처리하는 시설을 말하며, 폐기물 처리과정 중 대기오염물질을 배출하는 시설은 대기배출시설에 해당 하므로 건설폐기물 중간처리업 파쇄·분쇄시설은 같은 법 시행규칙 별표3 제2호나목21)폐기물 처리시설로 분류 됨.

(2017.11.14, 환경부 대기관리과-2114)

방지시설 운영 관련

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 인쇄·건조시설에 흡착에 의한 시설을 설치하여 운영 시 방지시설 덕트 배관에 비배출시설인 작업장 환기시설을 연결하는 것이 공기 희석 배출에 해당하는지 산업안전보건법에 따라 근로자의 작업 환경 개선을 위하여 설치한 것이므로 환경법 적용을 받지 않는지?

A. 『대기환경보전법』 제31조에서는 오염도를 낮추기 위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어 배출하는 행위를 금지하고 있음. 방지시설 덕트 배관에 비배출시설인 작업장 환기시설을 연결하는 경우 배출시설에서 나오는 오염물질의 농도를 낮출 수 있는 행위로서 오염물질에 공기를 섞어 배출하는 행위에 해당됨. 환기시설 단독으로는 대기환경보전법의 적용을 받지 아니하나 환기시설이 배출시설이나 방지시설에 연결되어 적정운영에 영향을 미치는 경우에는 대기환경보전법 저촉 여부를 검토하여야 함.

(2017.8.1, 환경부 대기관리과-1111)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 대기배출시설인 주물사처리시설의 상단 후드에 구멍을 설치하여 외부공기 유입 및 여과집진시설의 하부 호퍼에 외부연결 배관 설치하여 적발하였는데 희석행위에 해당하는지? 공기희석 위반시설에 대한 오염도 검사결과 배출허용기준 이내일 경우 공기희석 적용이 가능한지?

A. 공기희석 행위는 방지시설을 거친 후의 배출가스의 오염도를 직접 낮추거나, 외부 공기의 유입을 통해 배기가스량을 늘려 방지시설에서 처리가 미흡하여도 배출가스의 오염도가 배출기준 이내로 될 수 있도록 하는 행위를 포함함.따라서, 배출시설에서 발생한 오염물질이 방지시설로 유입되는 과정에 외부 공기를 유입하는 시설의 설치·가동하는 것은 배출시설에서 나오는 오염물질이 전량 방지시설로 유입되는 것을 방해할 우려가 있는 등 오염물질에 섞어 방지시설로 유입하는 행위에 해당 됨.

(이어서 계속)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

A. 한편, 대기오염물질 배출시설을 설치하려는 자는 관할 시·도지사로부터 배출 시설 및 방지시설의 설치내역, 발생하는 오염물질에 대한 적정처리 계획 등을 제출하여 허가를 받거나 신고를 하여야 하므로, 공기회석 의도 없이 작업환경 개선, 방지시설의 기능 발휘 등을 위하여 설치한 시설인 경우로서, 방지시설의 적정 운영에 영향을 미치는 경우에는 관할 행정기관에 사전 신고한 경우에 한 하여 공기회석에서 배제 될 수 있을 것임.

(2017.8.29, 환경부 대기관리과-1313)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 광택 또는 실내 클리닝을 위한 청소용으로 공기압축기 2.2kW 보유하였고 특정대기유해물질을 배출하지 않았으나 설비 및 기계(페인트, 도장 건)를 구비하였다고 하여 도장시설로 규정 하였으나 지도·점검 시 시료 채취를 실시하지 않음. 도장시설의 조건을 충족하지 않았음에도 단속 대상인지?

A. 배출시설에서 대기오염물질 또는 특정대기유해물질을 배출하지 않았어도 배출시설을 설치 행위만으로 처벌을 받을 수 있으며 허가를 받지 않고 배출시설을 설치한 자와 신고를 하지 않고 배출시설을 설치한 자를 구분하여 벌칙, 행정처분을 달리하므로 시료 채취를 병행하여 실시하는 것이 바람직하나 「환경오염배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정」 제9조제2항에 따라 특별한 사유가 있는 경우 시료 채취를 생략할 수 있을 것임. 도장시설을 설치한 것인지 여부는 해당 현장 및 도장이 가능한 도구 비치 여부를 종합적으로 판단해야 할 사항임.

(2017.8.1, 환경부 대기관리과-1122)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 『대기환경보전법 시행령』 별표15 과태료 부과기준 중 비산먼지의 발생 억제 시설의 설치 및 필요한 조치를 하지 않고 시멘트·석탄·토사 등 가루 상태 물질을 운송한 경우의 적용에 있어서, 과태료 부과 대상자는 운송업자인지 아니면 사업자 또한 포함하는지?

A. 『대기환경보전법 시행령』 별표15 제2호 하목은 동법 제94조제4항제6호에 따라 ‘비산먼지의 발생 억제 시설의 설치 및 필요한 조치를 하지 아니하고 시멘트·석탄·토사 등 분체상 물질을 운송한 자’에 적용 됨.

(2017.8.3, 환경부 대기관리과-1136)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 『대기환경보전법』 제43조제3항은 “특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장은 동법 제43조제2항에 따른 명령을 이행하지 아니하는자에게는 그 사업을 중지시키거나 시설 등의 사용 중지 또는 제한하도록 명할 수 있다”라고 되어 있는데 사용 중지 행정처분의 경우 즉 위반행위 대상인 분체물(모래, 석분 등)을 계속 적치하는 행위까지 제거되어야 하는지?

A. 『대기환경보전법 시행규칙』 별표36 행정처분 기준은 해당 위반사항의 공정을 금지하는 것을 의미 함. 사용중지 명령 시 공사현장에서는 위반했던 해당 공정을 중지하고 위반사항을 개선하여야 함. 야적공정 사용중지 시 방진덮개로 덮는 등 필요한 조치를 충분히 이행함으로써 시설이나 조치를 기준에 맞게 개선해야 하는 것이며, 분체상 물질을 제거해야 하는 사항은 아님.

(2017.8.3, 환경부 대기관리과-1169)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 공사지역이 둘 이상의 시·군·구에 걸쳐 있어 『대기환경보전법』에 따라 그 공사지역의 면적 또는 길이가 가장 많이 포함되는 지역을 관할하는 자치장에게 신고한 경우 신고를 받지 않은 다른 공사지역에서 위반사항이 발생하였을 경우 행정처분의 대상은 어디인지?

A. 『대기환경보전법 시행규칙』 별표58조제3항은 신고대상 사업자의 편의를 고려, 공사면적 등이 가장 많은 지방자치단체장에게만 신고토록 하여 행정절차를 간소화한 것으로, 행정처분 등 사업장 관리는 해당 행위가 발생한 사업지역을 관할하는 지방자치단체장의 소관사항으로 판단 됨.

(2017.8.17, 환경부 대기관리과-1234)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 초과배출부과금이 『대기환경보전법』 제35조의2 및 같은 법 시행령 32조에 따라 면제될 수 있는지?

A. 『대기환경보전법』 제23조에 의한 배출시설은 같은 법 제16조에 따라 연제나 배출허용기준 이내로만 대기오염물질을 배출해야 함. 한편, 대기배출부과금의 부과목적은 대기오염물질로 인한 대기환경상의 피해를 예방하고 줄이기 위함으로서 같은법 시행령 제32조에 의한 배출부과금 면제는 같은 법 제 16조에 따라 배출허용기준을 준수하는 경우에만 적용할 수 있고, 배출허용기준 준수 의무를 위반한 초과배출부과금에는 적용할 수 없음.

(2017.8.29, 환경부 대기관리과-1315)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 『대기환경보전법 시행규칙』 별표10의2 ‘비산배출의 저감을 위한 시설관리기준’에 보면 업종별 시설관리기준 다. Ⅲ업종 1)공정배출시설, 나)의 (나)에 ‘직접연소에 의한 시설, 회수에 의한 시설 또는 그 밖의 방지시설을 설치하여 배출가스의 총탄화수소(THC) 농도를 80% 이상 저감하거나 100ppm 이하로 관리하여야 한다.’라고 명기되어 있는데 만약 직접연소시설 인입농도가 1,500ppm이고 배출가스농도가 150ppm 일 경우 상기 기준을 충족하는지?

A. 배출가스 중 총탄화수소 인입농도가 1,500ppm이고 배출농도가 150ppm 이면 인입농도의 90%가 저감되므로 Ⅲ업종 직접연소시설의 시설관리기준을 준수하는 것으로 판단 됨.

(2017.8.22, 환경부 대기관리과-1269)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 『대기환경보전법 시행규칙』 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 중 배출시설 가동시간을 산정 할 시 소각로를 재가동 할 경우 『폐기물관리법』에 의거 600도 이상에서 폐기물을 투입하고 출구온도는 1100도 이상 유지하여야 하는데 가동시간의 시작 시점은?

A. 대기배출시설의 가동시간이라 함은 배출시설의 기능을 발휘하기 위하여 소요되는 시간을 의미하며 소각로의 경우 소각로 가동을 위한 연료의 연소, 투입되는 폐기물의 연소 등에 의해 오염물질이 배출될 수 있으므로, 문의한 소각로의 가동시간은 소각로가 가동되는 시작시점부터 가동이 중단되는 시점까지가 될 것으로 판단 됨.

(2017.9.7, 환경부 대기관리과-1441)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 도금업체의 도금공정이 휴일일 경우 생산은 하지 않지만 도금조에 도금액이 들어있을 경우 방지시설을 가동하여야 하는지?

A. 대기오염물질 배출시설은 방지시설을 설치하여야 하며, 배출시설 가동 시 항상 방지시설도 가동되어야 함. 가동시간이라 함은 해당 배출시설의 기능을 발휘하기 위하여 소요되는 시간을 의미하고 도금시설의 가동시간은 원료인 도금액의 투입 시 부터 가동시간에 포함됨. 따라서 배출시설이 가동될 때에는 언제나 방지시설이 가동되어야 하므로 도금조에 도금액이 투입되어 있을 경우에는 항상 방지시설이 가동되어야 함.

(2017.9.7, 환경부 대기관리과-1441)

2. 방지시설 운영관련 질의회신

Q. 『대기환경 보전법』 중 용어에 대한 질의

A. 『대기환경 보전법 시행규칙』 별표 8의 배출허용기준은 같은 법 제26조에 따라 배출시설에서 나오는 대기오염물질을 대기오염방지시설에서 없애거나 줄여 항상 해당농도 이하로 배출되도록 하여야 하는 농도를 말하며 특정 대기유해물질이 기준농도 이상 발생하여 설치허가를 받아야 하는지 또는 기준농도 미만으로 발생하여 설치신고를 하여야 하는지에 대한 기준 농도임. “검출한계”란 분석기기로 해당 물질을 검출할 수 있는 가장 작은 양을 말하며, “정량한계”란 행정적으로 어느정도 배출되었다고 말할 수 있는 농도로 일반적으로 검출한계의 3배 정도임.

(2017.9.26, 환경부 대기관리과-1685)

폐기물 분야 질의회신

인 · 허가 관련

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『폐기물관리법 시행령』 별표1 지정폐기물 종류 중 폐유에 대한 정의는 「기름성분 5% 이상 함유한 것을 포함하며 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs) 함유한 폐기물, 폐식용류와 그 잔재물, 폐흡착제 및 폐흡수제는 제외한다」로 되어 있음. 폐수배출량이 2천 m³ 이상 배출사업장으로 폐수오니 성분 분석결과 기름 성분 11.1% 이고 유기성 물질이 55.9%로 폐기물 처리방법을 기존매립에서 소각으로 변경코자 하는데 당사의 유기성 폐수오니를 “폐유” 중 그 밖의 폐유 (06-03-00)로 위탁 처리 할 수 있는지?

A. 『폐기물관리법 시행령』 별표1에 따라 환경부장관이 고시한 시설에서 발생한 폐수처리오니는 『폐기물관리법 시행규칙』 별표1에서 정한 유해물질 함유기준 이상인 경우 지정폐기물인 “폐수처리 오니”로 분류 됨. “오니”의 처리 기준은 『폐기물관리법 시행규칙』 별표5를 참고하기 바람.

(2017.7.31, 환경부 폐자원관리과-4399)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐유 등 지정폐기물을 재활용하는 폐기물종합재활용업을 득하고 추가로 폐식용유, 식물성잔재물을 진행하려면 어떤 기관의 허가를 받아야 하는지?

A. 기존에 지정폐기물을 재활용하는 허가업체에서 지정폐기물이 아닌 폐기물을 재활용하고자 하는 경우 해당 인·허가기관인 지자체에 폐기물처리업 신규허가를 받아야 함. 다만, 지자체에서는 해당 재활용업체가 지정폐기물과 동일한 시설에서 재활용이 이루어지므로 신규허가사항에 대해 기존 지정폐기물 재활용업 허가 기관에 통보하여야 함.

(2017.7.31, 환경부 폐자원관리과-4399)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물을 열분해 하여 재생에너지를 생산하는 설비를 설치할 시 폐기물을 자체적으로 처리하는 시설도 폐기물 처리에 대한 인·허가를 득해야 하는지?

A. 폐기물을 열분해하여 발생하는 열을 이용하여 전기를 생산할 경우 『폐기물관리법 시행규칙』 제3조제1항제1호를 충족하면 같은 법 시행령 별표3 제3호자목에 따른 재활용시설 중 소각열회수시설에 해당되고 그 외의 경우는 같은 별표 제1호가목에 따른 중간처분시설 중 소각시설에 해당 됨. 해당 사업장에서 스스로 처리하기 위해 동 폐기물 처리시설을 설치·운영하고자 한다면 같은 법 제29조제2항에 따라 폐기물 처리시설 설치승인을 득하여야 하며 동 처리시설에서 처리하는 대상 폐기물에 따라 유역(지방)환경청 및 해당 지자체로부터 사전에 설치승인(신고)을 득한 후 설치하여야 하며 다른 법률의 저촉여부를 검토하여야 함.

(2017.8.4, 환경부 폐자원관리과-4524)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물 재활용 공정의 파쇄시설에 여과집진시설이 있어 파쇄공정에서 발생되는 먼지가 파쇄해서 얻어지는 분말과 동일함. 만약, 여과집진시설에서 회수한 분말을 다시 원료로 사용한다면 자가처리로 신고하여야 하는지? 폐기물 재활용시설의 혼합시설에 투입한다면 변경신고를 하여야 하는지?

A. 폐기물재활용 공정 중 파쇄시설의 먼지를 포집하는 대기오염방지시설에서 발생된 분진을 보관이나 공정 외부 배출 없이 연속공정을 통해 원료로 재사용 되는 경우라면 『폐기물관리법』 제2조에 따른 폐기물로 보기는 어려우나, 동 분진을 임의보관, 공정 외부로 배출 후 원료로 스스로 재활용 하고자 한다면 동 폐기물을 포함한 지정폐기물 외의 폐기물이 일정량(대기 등 배출시설의 설치 운영이나 폐기물처리시설에서 1일 평균 100kg 등)이상 배출될 경우 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조에 따라 폐기물 자가처리의 세부방법을 기재하여 배출자 신고를 득하여야 함.

(2017.8.29, 환경부 폐자원관리과-4951)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 일일 150톤 처리규모의 오수처리장을 운영중인 사업장에서 년 1회 활성탄 교체공사를 실시 하여 폐활성탄이 약 3톤 정도 발생함. 폐기물 성분 분석결과 일반 폐기물일 시 상기 폐활성탄 폐기물 처리 시 폐기물처리업체와 처리 계약을 반드시 해야 하는지? 5톤 이상인 경우 사업장폐기물 배출자 신고를 해야 하는지?

A. 매년 정기적으로 활성탄을 교체한다면 배출되는 날을 기준을 양을 산정하여 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조제1항에 따라 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 폐기물처리업 허가를 득한 자 등에게 위탁처리 하여야 하며 위탁처리 하고자 한다면 위(수)탁처리 계약을 체결하고 폐기물 배출자 신고한 후 동 처리업자에게 위탁처리하여야 함. 폐기물의 배출량이 신고대상 미만이라면 생활폐기물에 해당되어 해당 지자체의 조례에서 정하는 바에 따라 처리하여야 함.

(2017.8.4, 환경부 폐자원관리과-4528)

1. 인·허가관련 질의회신

Q. 공장 가동중단으로 사업장폐기물, 지정폐기물이 발생 되지 않는데, 변경신고를 하여야 하는지 인·허가사항 반납을 하여야 하는지?

A. 사업장에서 공장 가동중단으로 폐기물이 배출되지 않는다면 기존에 발급 받은 사업장 폐기물 배출자 신고증명서와 폐기물 처리계획 확인증명서에 대한 변경신고 또는 반납할 의무는 없으나, 관할기관 행정의 효율성제고 등을 위해 신고증명서와 확인증명서는 그 사유를 기재하여 관할 인·허가기관에 문서로 통보(반납)하는 것이 바람직 할 것임.

(2017.8.9, 환경부 폐자원관리과-4607)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장 일반폐기물로 신고하고 처리하던 폐기물(폐수처리오니, 분진)을 점검기관에서 시료채취하여 분석한 결과 지정폐기물에 해당하는 경우 사업자에게 적용되는 벌칙조항은?

A. 지정폐기물 확인 여부, 폐기물 분석과정에서 위법행위 여부, 폐기물 수탁자의 수탁능력 확인 여부, 지정폐기물임을 알고도 일반폐기물로 처리하려는 고의성 여부 등에 따라 지정폐기물 처리계획 미확인 등으로 고발 등이 가능할 것이나, 배출자가 폐기물관리법 상 적법조치를 다한 경우라면, 행정청의 지정폐기물 확인 이후 지정폐기물로 관리하는 것이 타당하다고 판단 됨.

(2017.8.9, 환경부 폐자원관리과-4587)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 일시적으로 폐전해액 220kg 발생하였는데 폐전해액은 성분상 폐산 및 일부 기계 내 성분임. 폐기물 처리 전 성분분석을 하여야 하는지 폐산으로 처리하여야 하는지? 올바르게 입력대상인지?

A. 배출되는 폐기물이 “폐산”(액상의 폐기물로서 pH 2.0 이하)에 해당할 경우 『사업장폐기물 배출자신고 및 처리계획 확인 업무 처리지침』 (환경부예규 제602호)에 따라 배출자가 제시한 수소이온농도 지수가 인정되므로 폐기물 분석을 실시하지 않을 수 있음. 또한 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조의2에 따라 폐산이 100킬로그램 이상 배출 될 경우 지정폐기물 처리계획 확인대상에 해당되며 처분 시 인계·인수에 관한 내용을 올바로 시스템에 입력하여야 함.

(2017.8.28, 환경부 폐자원관리과-4935)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 연구실에서 지정폐기물에 해당하는 실험폐액이 발생하는데 수질오염방지 시설을 운영하는 경우 실험폐액을 폐수로 취급하여 폐수라인에 방류하여도 되는지?

A. 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』에 따른 수질오염방지시설에 유입되거나 공공 수역으로 배출되는 폐수는 『폐기물관리법』 적용이 제외 됨.
또한, 『폐기물관리법 시행규칙』 제10조에 따라 액상의 폐기물을 수질오염방지시설에 직접 유입하여 처리하는 경우, 그 배출시설의 설치허가권자 또는 신고수리권자가 그 처리를 인정하는 경우 유입처리가 가능함.

(2017.8.29, 환경부 폐자원관리과-4946)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 학교기관에서 지정폐기물이 발생할 경우 관리 주체는? 대학교 실험실에서 발생하는 액상 지정폐기물(폐유기용제, 폐산)을 위탁처리 가능한지?

A. 지정폐기물을 배출하는 사업장이 『폐기물관리법 시행령』 제37조에 따라 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』, 『대기환경보전법』, 『소음진동관리법』에 따른 배출시설을 설치·운영하고 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』에 따른 공장에 해당하는 경우 유역(지방)환경청이 관할기관이 되며, 그 외의 경우 지자체가 관할기관이 됨. 액체상태의 폐기물을 사업장에 설치된 수질오염방지시설에 직접 유입하여 처리하는 경우 『폐기물관리법 시행규칙』 제10조에 따른 폐기물 처리시설 외의 장소에서 예외적 처리가 인정되나, 폐수처리업체에 위탁처리하는 경우 이에 해당하지 않음.

(2017.11.13, 환경부 폐자원관리과-6416)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐전기전자제품을 파쇄·선별하여 금속 및 플라스틱을 선별하는 업체에서 발생한 플라스틱을 별도로 처리하는 업체가 입주할 예정인데, 두 업체가 인접하고 있으므로 발생한 플라스틱을 지게차로 운반할 수 있는지?

A. 두 처리업체가 인접하고 폐전기전자제품을 파쇄·선별한 플라스틱이 중간가공폐기물에 해당되지 않는다면 『폐기물관리법 시행규칙』 별표5 제6호에 따라 폐기물 수집·운반증이 있는 차량으로 수집·운반하여야 하므로 지게차로 운반할 수 없음.

(2017.8.31, 환경부 폐자원관리과-4999)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 오니를 월 평균 500kg 이상, 이하에 따라 환경부령으로 정하는 “폐기물을 배출하는 사업자”가 되어 처리계획을 제출하여야 하는데 ‘월 평균’이란 일년에 몇 회를 폐기하든 해당년도를 기준으로 전체 발생량에 12월을 나누면 되는 것인지? 한 달에 500kg이 넘으면 신고를 하여야 하는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조의2제1항에 따라 오니를 월 평균 500킬로그램 이상 배출할 경우 지정폐기물 처리계획 확인 대상에 해당 함.
월 평균 배출량 산정 시 조업일수를 기준으로 산정하므로 연 1회 배출량이 500킬로그램 이상이 될 경우 처리계획 확인을 받아야 함.

(2017.9.4, 환경부 폐자원관리과-5041)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 대기배출시설 집진기에 포집되는 “분진”이 유해물질 함유 시 지정폐기물에 포함되는데 유해물질함유는 어떤 물질을 말하는 것인지? 사용연료 MSDS상의 성분명세서를 참고로 하여 분진에 어떤 유해물질이 함유될 것으로 판단 가능한지?

A. “분진”에 함유된 유해물질은 『폐기물관리법 시행규칙』 별표1을 참고*하시기 바라며, 폐기물 분석결과서는 해당시설에서 발생하는 폐기물에 대한 분석결과이며, 원료의 성분명세서 만으로는 대체 할 수 없을 것임.

* “분진”의 분석항목 : 납, 구리, 비소, 수은, 카드뮴, 6가크롬화합물, 시안화합물

(2017.9.5, 환경부 폐자원관리과-5073)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 지정폐기물을 24시간 내에 반출할 경우, 법적 지정폐기물 표지판 내에 보관기간을 명시하여야 하는지? 명시해야 한다면 “당일”로 표기해도 되는지?
법적 지정폐기물 표지판의 “관리책임자”란 기재 시 별도의 자격요건이 있는지?

A. 지정폐기물 보관표지 중 보관기간은 해당 보관창고에 폐기물을 보관하는 기간을 말하므로 보관기간이 24시간을 넘지 않는 경우 “당일”로 기재하셔도 무방할 것으로 판단되며 보관표지판 중 “관리책임자”는 해당 폐기물에 대한 적정관리 부서의 책임자를 기재하기 바람.

(2017.9.15, 환경부 폐자원관리과-5356)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 한 지역에서 2곳의 공장을 운영 중에 있으며, 각 공장에서 발생한 폐기물은 위탁처리 하는데 보관장소가 협소하여 B공장에서 배출된 폐기물을 A공장의 폐기물 보관장소로 이동시켜 일괄적으로 보관하여 처리가 가능한지?

A. 사업장폐기물 배출자인 2개의 사업장이 떨어져 있고, 각 사업장에서 폐기물 배출자 신고를 득한 경우 A사업장의 부지에 B사업장에서 발생한 폐기물을 보관하기 위한 폐기물 보관창고(시설)를 만들어 B사업장 폐기물을 수집·운반, 보관할 수 없음.

(2017.9.18, 환경부 폐자원관리과-5396)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 기타 폐유기용제(지정폐기물) 고상, 액상을 배출하는 사업장에서 원료를 다 사용하고 남은 용기에는 원료가 전혀 없거나 묻어있다고 하여도 소량인데 이 용기를 지정폐기물로 처리해야하는지?

A. 폐유, 폐유기용제 등 지정폐기물이 포함된 빈용기(페드럼 등)은 지정폐기물에 해당되며, 이를 적법하게 처리할 수 있는 지정폐기물 처리업체에 위탁처리하여야 함.

(2017.9.18, 환경부 폐자원관리과-5385)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐유(액상)을 배출하려하는 사업장에서 액상을 반출 시 직접 제작한 철재 통에 담아 통으로 반출한 후 다시 통만 회수하여 폐기물을 다시 담아서 반출해도 괜찮은지?

A. 별도의 수리·수선이나 세척을 하지 않고, 성상 및 형태의 변화 없이 원형 그대로 사업장에서 동일한 용도로 재사용하는 경우에 한하여 폐기물에 해당하지 않을 것이나 폐기물 처리업체와 귀 사업장 간의 폐기물 위수탁계약서 등에 빈용기를 반납·재사용하는 내용을 포함하는 것이 바람직할 것으로 판단 됨.

(2017.10.19, 환경부 폐자원관리과-5893)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 페페인트의 용기의 경우 내용물이 완전 건조되어 있고, 잔존량이 6mm를 넘지 아니할 경우 그 용기를 고철로 처리할 수 있는지? 페래커의 경우 내용물이 완전 건조되어 있고 용기에 구멍을 뚫어 폐기할 경우 그 용기를 고철로 처리 가능한지?

A. 『폐기물관리법 시행령』 별표1에 따라 페페인트 용기 중 용기안에 남아있는 페인트가 건조되어 있고, 그 잔존량이 6mm를 넘지 않는 것은 지정폐기물에 해당하지 않으며, 용기 재질에 따라 폐기물을 분류하고 처리하여야 함. 페래커의 경우 안의 내용물이 완전히 제거된 경우 고철 등으로 처리할 수 있을 것이나, 내용물이 남아있는 경우는 지정폐기물(페래커)로 처리하여야 할 것임.

(2017.10.26, 환경부 폐자원관리과-6073)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐황산을 재활용하는 업체로 재활용 공정 상 공정오니가 발생하여 수집운반업체를 통해 최종처리(매립)를 하는 중 매립장에서 공정오니를 받지 않겠다고 하여 처리가 불가능한 상태인데 어떤 조치를 취해야 하는지?

A. 매립처분 대상 폐기물을 위탁하여 처리할 경우 배출자는 『폐기물관리법 시행규칙』 제14조(별표5)에 의한 처리기준 및 방법에 따른 수분함량 등을 준수하여야 하므로 동 조건의 준수여부를 확인하여야 하며 폐기물위탁처리 업체는 처리비용, 영업대상폐기물, 처리능력 등을 감안하여 배출자가 임의 선정할 사안으로 동 조건 등을 감안하여 폐기물위탁업체를 선정하고 다만, 법률에 근거 없이 임의로 폐기물 수탁을 거부할 경우 지도점검 기관(유역환경청 및 지자체)로 민원을 제기하여 주시기 바랍니다.

(2017.9.22, 환경부 폐자원관리과-5499)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 『폐기물 관리법』에 의하여 중간처분업에서 폐산, 폐알칼리 보관시설 능력은 10일 이상 30일 미만인데 폐산, 폐알칼리를 차량으로 가져와 바로 처리하는 경우에도 위 법을 준수하여야 하는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 별표7 비고 규정에 따라 폐기물배출사업장으로부터 밀폐된 배관을 통하여 폐기물을 폐기물처리시설로 이송하는 경우 및 관할기관의 인정을 받아 위탁받은 폐기물을 보관하지 아니하고 곧바로 폐기물 재활용 시설로 운반하는 경우에는 보관시설을 갖추지 않을 수 있으나 그 외의 경우에는 적법한 보관시설을 갖추어야 함.

(2017.9.26, 환경부 폐자원관리과-5562)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사무동 건물 한 층에 사업주는 동일하지만 업체명, 사업자 번호 등이 다른 사업장의 연구실이 있는데 연구실에서 발생하는 지정폐기물에 대하여 처리계획서를 제출하고 올라로 등록 및 환경관리인을 지정해야 하는지?

A. 업체명, 사업자 번호 등이 다른 사업장은 별개의 사업장으로서 『폐기물관리법』 제17조제3항에 따른 지정폐기물 처리계획 확인, 제18조에 따른 전자정보처리프로그램(올바로시스템) 입력 의무 등을 준수하여야 함.

(2017.9.29, 환경부 폐자원관리과-5605)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 철근가공업 현장에서 철근을 커터기로 자르면서 나오는 철근가루가 지정폐기물에 해당하는지? 철근가루는 모아서 재활용업체에 판매중임.

A. 해당 폐기물이 “오니류”에 해당하는 경우 유해물질 함유 정도에 따라 지정 폐기물 또는 사업장 일반폐기물로 분류되니 폐기물 분석을 통해 유해물질 함유량을 확인하여야 하며, 폐기물이 “오니류”에 해당하지 않고 폐산, 폐유기용제, 폐유 등 타 지정폐기물이 묻어 있지 않는 순수한 철 가루인 경우 고철로서 처리가 가능할 것임.

(2017.9.29, 환경부 폐자원관리과-5604)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물 발생량이 300kg/일 이하지만 보일러 가동에 따른 대기배출시설 5종을 득하였는데 배출시설을 설치·운영하는 자로서 폐기물을 1일 평균 100kg 이상 배출하는 자에서 배출시설에 보일러도 포함되는지?

A. 보일러만 설치된 사업장에서 동 시설이 대기 등 배출시설 인·허가를 득한 경우라면 배출시설 설치·운영하는 사업장에 해당되며 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조제1항제1호에 따른 배출시설 설치·운영하는 자로서 폐기물을 1일 평균 100kg이상 배출하는 자의 범위는 보일러와 관련된 시설에서 발생하는 폐기물(사업장배출시설계)만을 의미함.

(2017.10.10, 환경부 폐자원관리과-5660)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 현재 기준으로 폐기물 배출자 변경신고 기준이 신고필증 배출량 기준인지, 전년도 배출량 기준인지? 폐기물 종류별로 적용되는지 아니면 신고필증 상의 폐기물 총합 기준인지?

A. 사업장일반폐기물이 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조제4항제1호에 따른 사업장폐기물 배출자 변경신고 대상인 사업장폐기물의 월 평균 배출량(전년도 1년간 배출량을 기준으로 산정)이 100분의 50 이상 증가 의미는 사업장에서 신고하여 발급받은 신고증명서 상의 개별폐기물의 종류가 아닌 모든 폐기물의 배출총량을 의미 함.

(2017.10.10, 환경부 폐자원관리과-5662)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장 일반폐기물의 세부분류 및 분류번호에 보면 51-99-00(그 밖의 폐기물)이 있는데, 그 밖의 폐기물에는 어떠한 폐기물이 해당하는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 별표4 제2호에 따른 51-99-00(그 밖의 폐기물)은 사업장일반폐기물 종류별과 분류번호 중 세부 분류된 폐기물 외의 폐기물을 의미 함.

(2017.10.10, 환경부 폐자원관리과-5659)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업자번호, 법인번호, 대표자, 업태, 종목, 주소 등은 변경사항이 없이 단순상호만 변경되었을 경우 폐기물 배출자 처리계획서 변경신고에 해당하는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조의2 제7항에 따라 지정폐기물 처리자를 변경하려는 경우 지정폐기물 처리계획 변경확인 대상에 해당함. 다만, 처리자의 사업자번호, 대표자, 주소, 처리방법 등의 변경 없이 단순 상호만 변경되는 경우는 이에 해당하지 않음.

(2017.10.10, 환경부 폐자원관리과-5656)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장의 법인이 변경되어 상호, 대표자, 사업자등록번호가 변경된 경우 폐기물배출자 신고필증 재갱신이 필요하여 지자체에 문의한 결과 최초신고 대상으로 답을 받았는데 변경신고로 신고를 해도 법적으로 문제가 없는지?

A. 기존 법인의 명칭 변경이 아닌 법인이 인수 등으로 인해 상호등이 변경된경우라면 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조제2항에 따라 신규로 사업장폐기물배출자신고를 득하여야 함.

(2017.10.30, 환경부 폐자원관리과-6129)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업자 폐기물 배출자 신고 기준에 대하여 각각 월 평균 40kg의 폐기물이 4종류가 배출되는 사업장의 경우는 배출자 신고 대상인지? 폐유가 100kg, 폐유기용제가 40kg 배출되는 사업장의 경우는 폐유만 배출자 신고를 하여도 되는지?

A. 배출되는 폐기물의 합계가 지정폐기물 처리계획 확인 기준 이상으로 배출되므로 지정폐기물 처리계획 확인대상에 해당되며 폐유, 폐유기용제 합계가 130킬로그램 이상이므로 폐유 및 폐유기용제 모두 지정폐기물 처리계획 확인대상에 해당 됨.

(2017.10.11, 환경부 폐자원관리과-5691)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 일반소각시설 처분능력 일 50톤(동일시설 내에 사업장일반폐기물 45톤/일, 지정폐기물 5톤/일 소각)1기를 설치할 경우 “설치승인” 대상인지 “설치신고” 대상인지? 사업장일반폐기물 처리시설로는 신고대상으로 규정되어 있으나 지정폐기물을 함께 소각하면 지정폐기물 처리시설로 간주되어 설치승인 대상이 되는지?

A. 『폐기물관리법』 제29조제2항에 따라 폐기물처리업 허가를 받았거나 받으려는 자 외의 자가 스스로 처리하기 위해 설치·운영하고자 하는 해당 소각시설이 일반폐기물 소각시설로서 1일 처분능력이 50톤(사업장일반폐기물 45톤/일, 지정폐기물 5톤/일)인 경우라면 같은 법 시행규칙 제38조제1호에 해당되어 폐기물 처리시설 설치신고 대상에 해당 됨.

(2017.10.12, 환경부 폐자원관리과-5734)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물 수집·운반업 허가증을 받아서 운반을 할 경우에 폐기물 배출자 신고를 하지 않은 업체의 폐기물도 운반가능한지? 가능하다면 폐기물 수집, 운반 관리대장은 어떻게 작성하여야 하는지?

A. 사업장이 사업장배출시설계 폐기물 수집·운반업 허가를 득하고, 대기 등 배출시설의 설치·운영으로 인해 1일 평균 100kg 미만으로 배출되어 사업장폐기물 배출자 신고대상에 해당되지 않는 사업장배출시설계 폐기물을 배출하는 자와 폐기물 위(수)탁운반 계약을 체결한 후 수집·운반할 수 있고, 이 경우 폐기물 인계·인수에 관한 사항을 폐기물 수집·운반 관리대장에 폐기물의 종류, 양 등을 사실대로 기록·유지하여야 함. 다만, 배출시설이 없고 1일 평균 300kg 미만 배출되는 폐기물은 생활폐기물에 해당되어 사업장배출시설계 폐기물 수집·운반 허가를 득한자는 수집·운반할 수 없음.

(2017.10.12, 환경부 폐자원관리과-5734)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 공작기계에는 일반적으로 절삭유를 사용하는데 절삭유 대신 식용유를 사용 시 발생하는 폐식용유는 『폐기물관리법』 제2조제4호에 따른 지정폐기물에 해당하는지?

A. 『폐기물관리법 시행령』 별표1 및 같은 법 시행규칙 별표4에 따라 “폐식용유”는 식용을 목적으로 식품 재료와 원료를 제조·조리·가공하거나 식용유를 유통·사용 또는 음식물류 폐기물을 처리하는 과정에서 발생하는 기름을 말하므로 식용유를 절삭유로 사용하면서 발생하는 폐식용유는 지정폐기물 중 “폐유(06-02-00 폐동식물유)”로 분류하여야 함.

(2017.10.18, 환경부 폐자원관리과-5869)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장이 1종인 경우(소각업체) 『대기환경보전법』에 의한 기술인 선임과 『폐기물관리법』(중간처분업 보유)에 의한 기술관리인 겸임이 가능한지?

A. 『폐기물관리법 시행령』 제15조의 경우 ‘폐기물처리업자가 운영하는 폐기물처리시설을 제외한다’라고 기재되어 있으므로 같은 법 제29조에 따라 폐기물처리시설 설치승인(신고)를 득하였다면 같은 법 시행규칙 제48조 별표 14 비고에 따라 기술관리인과 대기 배출시설의 기술인으로 겸임이 가능하다는 의미임. 따라서, 질의내용과 같이 같은 법 제25조에 따른 폐기물중간처분업(소각 전문)의 허가요건으로 등록된 기술능력 보유자는 대기배출시설의 기술자격과 겸임할 수 없음.

(2017.10.24, 환경부 폐자원관리과-5993)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물 중간처분업 사업장에서 우천 시 반입된 젖은 폐기물이 보관창고 내부에서 자연 증발되어 실제 보관량이 감소 되었을 경우 『폐기물관리법』 시행규칙 제58조에 따른 폐기물 중간처분시설 운영·관리대장 및 폐기물 중간처분대장을 어떻게 관리하여야 하는지?

A. 실제보관량이 자연증발 되어 크게 감소할 경우 지도·점검 기관이 객관적 자료에 근거하여 인정하면 폐기물중간처분시설 운영·관리대장이나 폐기물 중간처분대장에 그 내용을 사실대로 기록·관리 하여야 할 것으로 사료됨. 다만, 이 경우 우천 시 반입된 폐기물이 젖은 경우라면 해당 폐기물 수집·운반차량이 적재함 덮개를 비롯한 수집·운반 기준 준수여부 등에 대해서도 확인·검토 등이 필요할 것으로 사료 됨.

(2017.10.24, 환경부 폐자원관리과-5997)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 공정 중 규조토와 알코올을 섞어 제품에 필요한 부분을 추출한 다음 규조토를 여과하여 공정오니가 발생하고 오니에 알콜성분이 있는데 공정오니로 처리하여야 하는지? 지정폐기물(폐유기용제 고상)으로 처리해야 하는지?

A. 『폐기물관리법 시행령』 별표1에 따라 “공정오니”의 경우 환경부령으로 정하는 유해물질 함유량에 따라 지정폐기물 또는 사업장일반폐기물로 분류될 수 있음. 지정폐기물이 배출 당시부터 혼합되어 배출되는 경우에는 구성 비중이 높은 폐기물을 기준으로 종류를 산정하되, 지정폐기물 처리계획 확인 시 그 구성사항을 기재하는 것이 바람직하고 배출되는 폐기물이 혼합물인 경우에는 각각의 폐기물 처리방법 중 공통되는 방식으로 처리하여야 함.

(2017.10.25, 환경부 폐자원관리과-6000)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장 규모가 커서 청소업체나 폐기물관리업체가 관련 업무를 대행하여
총괄 담당하고 있는 경우 폐기물 관련업무나 옴바로 업무를 대행업체 이름
으로 신고하여 진행하는 것이 가능한지?

A. 『폐기물관리법』 제17조 및 제18조에 따라 사업장폐기물 배출자 신고 및
적정 처리할 의무는 해당 폐기물을 배출하는 자에게 있으므로 사업장 폐기
물 배출자가 아닌 해당 건물의 청소업체 등이 청소업체의 명의로 같은 법
시행규칙 제18조에 따른 사업장폐기물 배출자 신고를 득할 수 없으며 사업
장폐기물을 위탁 처리할 경우 폐기물 인계·인수에 관한 사항은 폐기물 전자
정보프로그램(옴바로시스템)에 위탁처리 할 때마다 배출자가 먼저 입력·관
리하여야 함.

(2017.11.01, 환경부 폐자원관리과-6183)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐수 처리과정 중 침전조에서 발생하는 함수율 95% 이상의 슬러지(오니)를 탈수기로 탈수하여 케이크화하지 않고 액상으로 처리하고자 할 때 슬러지를 폐수로 보아 폐수수탁처리업체에 위탁하여야 하는지? 폐기물로 보아 폐기물처리업체에 위탁하여야 하는지?

A. 사업장에서 배출되는 폐수는 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』에 따라 인허가 받은 수질오염 방지시설 처리공정에 따라 폐수를 적정 처리하여야 하며, 침전조에서 침전된 슬러지는 탈수를 거쳐 폐기물(오니)로 배출될 경우 폐수처리오니에 해당되며, 동 폐기물은 『폐기물관리법』 제18조제1항에 따라 스스로 처리하거나 폐기물처리업 허가를 득한 자 등에게 위탁처리하여야 함.

(2017.11.15, 환경부 폐자원관리과-6478)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 사업장폐기물 배출자 변경신고 시 사업장일반폐기물은 분류코드가 없어서 그 밖의 폐기물(사업장생활계) 분류코드 51-99-00 으로 변경신고를 접수하고자 하는데 문제가 되는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 별표4 제2호에 따른 51-99-00(그 밖의 폐기물) 은 사업장일반폐기물 중 종류별 세부분류가 되지 아니하는 폐기물을 분류하기 위한 것으로 사업장생활계폐기물을 그 종류·성상 등에 따라 세부분류하지 아니하고 단순히 그 밖의 폐기물(51-99-00)로 폐기물배출자(변경)신고 할 수 없음.

(2017.11.21, 환경부 폐자원관리과-6583)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 지정폐기물을 고상 액상으로 구분하는데 기타로 구분할 수 있는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 별지 제12호 서식에 따라 폐기물이 고체상태이면 “고상”, 액체상태이면 “액상”으로, 지정폐기물을 함유한 용기(철제드럼, 폴리에틸렌용기 등)는 “기타”로 구분할 수 있음.

(2017.11.21, 환경부 폐자원관리과-6590)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물 중간처분업 업체에서 폐유를 보관하기 위한 보관탱크를 폐유 반입 부족으로 인하여 공업용수를 보관하여 냉각수로 활용하고자 하는데 폐유 보관시설로 허가를 받았으나 공업용수를 보관 사용시 변경허가 대상인지?

A. 『폐기물관리법』 제25조제11항 및 같은 법 시행규칙 제29조제1항에 따라 폐기물 중간처분업체의 허용보관량이 변경되는 경우 폐기물처리업 변경허가 대상임. 폐유 보관탱크를 폐기물 보관이 아닌 다른 용도로 사용하게 될 경우 허용보관량 변경에 해당 될 것으로 판단되니 폐기물처리업 허가를 받은 관할기관에 문의하기 바람.

(2017.11.21, 환경부 폐자원관리과-6589)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 폐기물 중간처분업(일반소각) 사업장에서 대기방지시설의 변경으로 인하여 변경신고를 득하였는데 폐기물처리시설의 주요설비 변경이 아닌 방지시설의 변경도 폐기물처리업 변경허가 대상인지?

A. 폐기물중간처분(소각 전문)업체에서 대기오염물질 방지시설의 변경으로 인해 『대기환경보전법』에 따라 배출시설의 변경허가 또는 변경신고를 득한 경우라면 『폐기물관리법 시행규칙』 제29조제1항제2호바목4)에 해당되므로 사전에 폐기물처리업 변경허가를 득하여야 함.

(2017.11.27, 환경부 폐자원관리과-6714)

1. 인 · 허가관련 질의회신

Q. 무기성오니이며 함유율이 85% 이하인 정수처리장 탈수케익이 1일 평균 300kg 이하로 배출되면 사업장 폐기물에 해당이 안되는지?

A. 일반적으로 정수시설은 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』에 따른 폐수배출시설에 해당되므로, 정수장이 폐수배출시설로 인허가를 받은 경우 동 시설에서 발생하는 정수처리오니는 『폐기물관리법 시행규칙』 별표5 제3호가목1)에 따라 사업장배출시설계폐기물에 해당되며, 사업장 내에서 다른 폐기물이 발생되지 않고, 동 폐기물이 발생하는 날을 기준으로 『폐기물관리법 시행규칙』 제18조제1항제1호에 따라 1일 평균 100kg 이상 배출된다면 사업장폐기물 배출자 신고를 득하여야 함.

(2017.11.27, 환경부 폐자원관리과-6726)

운영 관련

2. 운영관련 질의회신

Q. 소각시설을 운영하는 중간처리업체에서 소각잔재물(바닥재)는 특성상 약 30~50%의 함수율을 가지고 있는데 소각잔재물 발생량은 함수율을 제외하고 산정하는 것인지 함수율을 포함하는 것인지?

A. 폐기물중간(소각 전문)처분업체에서 폐기물을 소각 후 배출되는 바닥재가 수분을 함유하고 있다면 폐기물 발생량 산정은 소각재가 함유하고 있는 수분 함유량을 포함하여 산정하여야 함.

(2017.8.17, 환경부 폐자원관리과-4731)

2. 운영관련 질의회신

Q. 폐유독물을 전량 폐수위탁처리하고 있는 사업장에서 빈 용기를 처리업체를 통해 폐유독물로 지정처리하고 있으나, 빈용기를 물로 세척 후 일반폐기물로 처리할 수 있는지?

A. 시약병 등이 세척 등을 통하여 내부에 남아있는 지정폐기물이 완전히 제거된 경우는 지정폐기물에 해당하지 않으며 용기의 재질에 따라 유리, 플라스틱 등으로 분류 되나 『폐기물관리법 시행규칙』 제10조에 따라 해당 사업장에서 수질오염방지시설이 설치되어 있어야 할 것이며 관할기관에서 그 처리를 인정 받아야 함.

(2017.9.4, 환경부 폐자원관리과-5044)

2. 운영관련 질의회신

Q. 지정폐기물을 지정 장소에 이동용 수거용기를 비치 후 회수하여 일괄 위탁 처리하는 경우 이동용 수거용기에 법적 스티커를 부착하고 관리하고자 할 때, 지정폐기물 보관기간 기입 시 자체 지정/기입하여 관리할 수 있는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 별표5에서 규정하고 있는 지정폐기물 보관기간은 최대 보관기간이므로 이보다 짧은 기간 내에서 보관하는 것은 가능 함.

(2017.9.4, 환경부 폐자원관리과-5042)

2. 운영관련 질의회신

Q. 사업장배출시설계폐기물과 사업장생활계폐기물은 혼합되지 아니하도록 하여야 하나, 당사에서 발생하는 폐기물은 처리방법이 동일한데 혼합 보관이 가능한지?

A. 『폐기물관리법 시행령』 제7조제1항제1호에서 발생 단계에서 폐기물의 종류와 성질·상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집·운반·보관하도록 규정하고 있으나, 같은 법 시행령 제7조제1항제1호 단서 규정에 따라 ‘처리기준과 방법이 같은 폐기물로서 같은 폐기물처분시설 또는 재활용시설이나 장소에서 처리하는 경우’, ‘폐기물의 발생 당시 두 종류 이상의 폐기물이 혼합되어 발생하는 경우’ 등은 혼합된 상태로 수집·운반·보관이 가능 함.

(2017.9.5, 환경부 폐자원관리과-5097)

2. 운영관련 질의회신

Q. 폐기물을 전량 위탁 처리하고 있는 사업장폐기물배출자는 위탁 처리되는 전 과정에 대해 관리감독 할 의무가 있는지? 만약에 있다면 관계법령은?

A. 『폐기물관리법』 제17조제1항에 따라 폐기물처리업체의 수탁처리능력을 확인하고 수집·운반업자와 처리업자 간에 폐기물 위(수)탁처리계약을 체결한 후 ‘사업장폐기물배출자 신고 또는 지정폐기물 처리계획 확인’을 받아야 함. 그에 따라 폐기물을 위탁처리하면서 처리계획 확인서에 따라 폐기물관리법령을 준수하였다면 사업장폐기물 배출자에 대해 책임을 묻기는 어려울 것으로 사료되나, 폐기물을 배출단계부터 위탁 후 폐기물처리업자가 수탁받아 수집·운반을 포함하여 처분이나 재활용이 종료되는 시점까지 사업장 폐기물 배출자의 의무가 있다고 보아야 할 것임.

(2017.9.13, 환경부 폐자원관리과-5276)

2. 운영관련 질의회신

Q. 제조공장 상 인산을 사용중인 사업장에서 보관용기의 훼손으로 인산 약80리터가 아스팔트에 유출되어 아스팔트 및 흙을 걷어 폐기물 박스에 보관중인데 적법한 처리방법은?

A. 『폐기물관리법 시행령』 별표1에 따라 “폐산”은 액체상태로서 수소이온 농도지수가 2.0 이하인 것으로 정의 됨. 이에 해당하지 않는 경우 폐산에 해당하지 않으며, 사업장일반폐기물로 분류될 것임. 처리방법은 같은 법 시행규칙 별표5에 따라 재활용 가능한 것은 재활용, 그 외의 경우 소각, 매립 등의 방법으로 처리할 수 있을 것임.

(2017.9.19, 환경부 폐자원관리과-5410)

2. 운영관련 질의회신

Q. 지정폐기물 매립시설 침출수를 공공하수처리시설에 연계처리 시 『폐기물 관리법 시행규칙』에서 규정한 오염물질 외의 벤젠, 톨루엔 등이 배출될 경우 배출허용기준을 준수하여야 하는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 제42조제1항 별표11제2호나목2)에 따라 『하수도법』 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설로 옮겨 처리하는 경우 당해 공공하수처리시설에서 처리하는 오염물질 외의 오염물질은 침출수 배출허용기준 이하로 처리한 후 보내야 하나 질의와 같이 『폐기물관리법 시행규칙』에서 규정된 침출수 배출허용기준 오염물질 외의 벤젠, 톨루엔 등이 배출될 경우에는 공공하수처리시설 유입조건, 처리공법 등을 감안하여 동 시설관리 기관과 협의하여 결정하여야 할 사안으로 사료 됨.

(2017.9.21, 환경부 폐자원관리과-5469)

2. 운영관련 질의회신

Q. 사업장폐기물 보관 시 『폐기물관리법 시행규칙』 별표5 제3호다목1)2)사항을 동시에 충족하여야 하는지? 둘 다 충족하려면 사업장일반폐기물을 보관용기에 보관하고, 그 보관용기를 보관창고에 보관하여야 하는지?

A. 『폐기물관리법 시행규칙』 별표5 제3호다목1)2)에 따라 폐기물을 보관용기에 보관하고 그 보관용기를 보관창고에 보관여부는 폐기물의 종류나 보관용기의 상태 등을 감안하여 검토·판단하여야 할 사항이나 일반적으로 일정한 형태를 갖추고 있어 흘날릴 우려가 없는 다른 이물질이 혼합 또는 묻지 아니한 순수한 고철이나 폐목재 상태인 경우는 대부분 같은 법 시행규칙 별표5 제3호다목2)가 적용 될 것으로 사료 됨.

(2017.11.14, 환경부 폐자원관리과-6438)

2. 운영관련 질의회신

Q. 동일한 처리방법(일반소각)과 동일한 처리업체에서 그 밖의 폐기물(일반)과 그 밖의 폐광물유(지정)을 운반/처리하고 있는데 장소가 협소하여 동일한 장소에 두 가지 폐기물을 혼합 보관 중이며 그 밖의 폐광물유(지정)로 처리 중에 있는데 법에 저촉이 되는지?

A. 폐기물배출자는 『폐기물관리법 시행령』 제7조제1항제1호에 따라 폐기물은 발생 단계에서부터 폐기물의 종류와 성질·상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집·운반·보관하도록 규정하고 있으므로 그에 따라야 하며 해당 사업장에서 사업장일반폐기물과 지정 폐기물의 발생원이 다르고 분리·배출된 폐기물을 동일한 장소에서 처리한다는 사유로 혼합하여 보관 할 수 없음.

(2017.11.27, 환경부 폐자원관리과-6730)

전산시스템(올바로) 및 운영일지 관련

3. 전산시스템(올바로) 및 운영일지 관련 질의회신

Q. 사업장폐기물 배출자로서, 올바로시스템이 아닌 엑셀 또는 별도 시스템으로 작성할 예정에 있으며, 그 구성은 별지 36호에 근거하려고 하는데 결제란이 필수 구성요소인지? 결제를 득하는 행위가 필수인지? 작성 완료된 대장을 출력하여 보관하여야 하는지?

A. 『폐기물관리법』 제36조에 따라 폐기물의 발생·배출·처리상황 등을 기록하고 마지막으로 기록한 날로부터 3년간 보관하여야 하며, 같은 법 시행규칙 제58조제2항에 따라 기록·보존하여야 하는 장부는 전자기록매체에 기록·보존할 수 있도록 규정하고 있음. 따라서, 별지 제36호 서식인 사업장폐기물 관리대장을 수기로 작성할 때 결제란이 반드시 필요하고 올바로시스템이 아닌 별도시스템으로 작성·보관할 경우 상급자 등이 확인할 수 있도록 결제란을 추가하여 관리하여야 함.

(2017.8.21, 환경부 폐자원관리과-4802)

3. 전산시스템(올바로) 및 운영일지 관련 질의회신

Q. 폐기물처리관련 올바로 전자인계서에 인수인계 정보를 부실하게 입력한 경우 행정처벌 및 과태료는? 폐기물처리 관련 올바로 전자인계서 인수인계 정보를 입력하지 않은 경우 행정처벌 및 과태료는?

A. 『폐기물관리법』 제18조제3항 및 시행규칙 별표6에 따라 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보프로그램에 입력하지 아니한 경우라면 시행규칙 별표21 제2호다목7)에 따라 행정처분 대상에 해당되고, 시행령 별표제2호러목에 따라 1천만원 이하의 과태료(1차 위반 500만원) 부과대상에 해당 됨. 부실하게 입력한 경우라면 같은 법 시행규칙 별표 21 제2호다목7)에 따른 행정처분 대상에 포함되지 아니하며, 시행령 별표8 제2호머목에 따라 3백만원 이하의 과태료(1차 위반 50만원) 부과 대상에 해당 됨.

(2017.10.27, 환경부 폐자원관리과-6080)

3. 전산시스템(올바로) 및 운영일지 관련 질의회신

Q. 배출자 신고 대상 품목은 관리대장을 필히 작성해야 하는 것으로 판단되지만 폐지, 고철류는 신고 비대상 품목인데 사업장폐기물관리대장을 작성하여야 하는지?

A. 사업장에서 배출되는 폐지나 고철(일정한 덩어리 형태의 것)은 사업장폐기물 배출자 신고대상에 해당되지 않아 『폐기물관리법』 제36조제1항에 따른 사업장폐기물 관리대장에 비철금속의 배출 및 처리량을 기재할 의무는 없으나 같은 법 시행규칙 제60조제1항에 따라 사업장폐기물 배출 및 처리 실적 보고 시에 폐지나 고철의 배출 및 처리량을 포함하여 보고하여야 함.

(2017.11.7, 환경부 폐자원관리과-6299)